

الرائد الرسمى للجمهورية التونسية

عدد 52

السنة 162

الجمعة 24 شوال 1440 - 28 جوان 2019

المحتوى

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2019/03 مؤرخ في 21 جوان 2019 يتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" 2100

الأوامر والقرارات

وزارة الشؤون الخارجية

أمر حكومي عدد 543 لسنة 2019 مؤرخ في 27 جوان 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 692 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 المتعلق بإحداث ممثلات دبلوماسية وقنصلية بالخارج 2105

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

أمر حكومي عدد 544 لسنة 2019 مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بضبط مقدار الأتاوى المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية 2105

- قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق
بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية بالسلك
الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية بعنوان سنة 2016-2017 2108

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

- تسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه 2108
تسمية عضوين بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والأليان 2108
تسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى 2109
تسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية 2109
تسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات 2109
تسمية عضو بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري 2109
تسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري 2109
تسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت 2109

وزارة الصحة

- تسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر
السعيد 2109
تسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه 2109

وزارة الشؤون الاجتماعية

- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بتحديد وثائق انخراط
النساء الجامعات للمحار والعملة الموسمييين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين
في القطاع الفلاحي بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002
المؤرخ في 12 مارس 2002 والأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أبريل 2002
كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 379 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أبريل 2019 2109
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في
19 جوان 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التعاون بين الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي والشركة الوطنية للاتصالات لتمكين النساء الجامعات للمحار والعملة الموسمييين
والمتنقلين المنتمين للوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي من الانخراط ودفع
الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2110

وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

- تسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات 2111
تسمية عضو بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" 2111
تسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد 2111
تسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية 2111

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

- أمر حكومي عدد 545 لسنة 2019 مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة
العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية بورويس ولاية سليانة لازمة لبناء السد التلي على وادي
الدماييم 2111
أمر حكومي عدد 546 لسنة 2019 مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بالرجوع الجزئي
في أحكام الأمر عدد 1115 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بالانتزاع من
أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية باجة لازمة لإنجاز القسط الخامس لسد
سيدي البراق 2113

أمر حكومي عدد 547 لسنة 2019 مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية السييخة ولاية القيروان و لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس - جلمة (جزء معتمدية السييخة ولاية القيروان) 2114

وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن

تسمية رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لإسناد الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية..... 2136
إسناد الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية... 2136

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 27 ماي 2019.... 2137
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 3 جوان 2019.... 2138
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 10 جوان 2019... 2139
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 19 جوان 2019... 2142

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطعن المشار إليها ومؤيدياتها بكتابة الهيئة،

وعلى مكتوب رئيس الحكومة الوارد على الهيئة بتاريخ 3 جوان 2019 والمتضمن ملاحظات الحكومة بخصوص الطعن المرفوع لدى الهيئة من قبل مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب في دستورية مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 21 ماي 2019،

وقد تضمنت عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2017/55 ما اعتبره المعارضون خرقاً لمقتضيات ومقاصد الفصول المشار إليها بالطالع من الدستور وكذلك لنص المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 ولنص الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 حسب ما يرتبون تفصيل ذلك كالاتي :

أولاً : في الطعن بعدم دستورية المشروع المائل لمخالفته الفصل 2 من الدستور :

يعرض الطاعنون في هذا الجانب من الطعن موضوع المشروع المائل المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والذي يهدف إلى منح تجديد رابع للشركات المنتفعة بهذه الرخصة بداية من 13 جوان 2013 إلى حدود نشر قانون المصادقة على مشروع الملحق بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع تمديد لمدة سنتين بعد انتهاء مدة هذا التجديد الرابع، ويذكر المعارضون أن الرخصة المذكورة تم إسنادها بموجب الاتفاقية الخاصة المؤرخة في 22 سبتمبر 1990 والمصادق عليها بالقانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 وهي تخضع للمرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المنقح بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 وكذلك إلى الأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953 في بعض أحكامها.

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2019/03 مؤرخ في 21 جوان 2019 يتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء".

باسم الشعب،

إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 2، 10، 12، 13، 15 و 65 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 والمتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى مشروع القانون عدد 2017/55 والمتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"،

وعلى عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 21 ماي 2019 التي رفعتها مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب تمثلها النائبة سامية حمودة عبو والمرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 2019/03 بتاريخ 28 ماي 2019 وهم :
عماد الدايمي - مبروك الحريزي - فيصل التيبني - صبري الدخيل -
نعمان العش - ابراهيم بنسعيد - غازي الشواشي - سالم لبيض -
نذير بن عمو - زهير المغزاوي - زياد الأخضر - منجي الرحوي -
أيمن العلوي - فتحي الشامخي - عبد المومن بلعانس - عمّار
عمروسية - هيكل بلقاسم - نزار عمامي - أحمد الصديق - شفيق
العيادي - مراد الحمادي - ريم الثايري - عدنان الحاجي - الناصر
شويخ - رياض جعيدان - حمد خصوصي - محمد الحامدي -
عبد الوهاب الورقلي - المنذر بالحاج علي - طارق الفتيتي - محمود
القاهري - نور الدين بن عاشور.

ويستشهد المعارضون بتقرير لجنة الطاقة لتفصيل المراحل التي مرت بها هذه الرخصة ابتداء من فترة الصلوحية الأولى وما أعقبها من تجديد في ثلاث مناسبات وآخره ذلك الصادر بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصناعة حيث تم التمديد في التجديد الثالث بسنتين من 14 جوان 2011 إلى غاية 13 جوان 2013، فتكون حينئذ الرخصة المشار إليها والتي تعرف "ببرج الخضراء" منتهية الصلوحية قانونا منذ 13 جوان 2013.

ويشير الطاعنون في هذا العرض إلى أن الشركات المنتفعة برخصة البحث طلبت التمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الثالث وحظي طلبها بموافقة اللجنة الاستشارية غير أن القرار المتعلق بذلك لم يصدر من الوزير المكلف بالطاقة، كما يذكرون أن ملحق التعديل المتضمن لطلب التمديد الثاني للتجديد الثالث وقع رفضه من قبل لجنة الطاقة بالمجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 8 جويلية 2014، وتبعاً لهذا العرض للمراحل التي مرت بها رخصة "برج الخضراء" فإن المشروع المائل المتضمن للتجديد الرابع لهذه الرخصة يكون قد خرق في نظر المعارضين مبدأ علوية القانون المنصوص عليه بالفصل 2 من الدستور بسبب :

1/ مخالفته أحكام الفصل 7 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 والفصل عدد 9 من كراس الشروط والفصل 537 من مجلة الالتزامات والعقود:

يعتبر المعارضون في هذا الوجه من الطعن أن رخصة البحث المعروفة "ببرج الخضراء" قد استوفت جميع المدد من تجديد وتمديد المنصوص عليها بالفصول 3 و5 و20 من كراس الشروط،

وحيث أن صلوحية الرخصة انتهت بتاريخ 14 جوان 2013 لذا فإن الاتفاقية الخاصة بها وملحقاتها تصبح في حكم المعدوم فيكون حينئذ الملحق عدد 3 موضوع المشروع المائل بمصادقته على الفصل 2 من الملحق غير ذي موضوع إعمالاً للفصل 537 من مجلة الالتزامات والعقود الذي ينص على أن "ما أجازه القانون لسبب معين بطل بزماله" وكذلك للفصل 7 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985، فاتجه تبعاً لذلك في تقديرهم القضاء بعدم دستورية النصّ المعروض لعدم احترامه لعلوية القانون السابق الوضع ولمخالفته لأحكام النصوص المشار إليها.

2/ مخالفته للفصلين 23 و24 من الأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953:

ينعى المعارضون على هذا المشروع - فيما تضمنه صلب الفصل 5 من الملحق عدد 3 المنقح لرخصة البحث وملحقاتها المعروفة "ببرج الخضراء" - ما يمنحه من تجديد رابع لهذه الرخصة مدته سبع سنوات ابتداء من 2013/6/14 وإلى حدود

سنة بعد صدور القانون بالرائد الرسمي، وهو ما يخالف في تقديرهم مقتضيات الفصلين 22 و23 من الأمر العلي لسنة 1953 شكلاً وأصلاً، هذا بقطع النظر عن اعتبار أن هذا التجديد باطل أساساً بسبب انتهاء صلوحية الرخصة المتصل بها.

ثانياً : في الطعن بعدم دستورية التجديد الرابع من حيث الشكل والأصل لمخالفته مقتضيات الفصل 65 من الدستور والفصلين 23 و24 من الأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953:

يعتبر المعارضون في هذا الوجه من الطعن أن التجديد الرابع موضوع الملحق عدد 3 من هذا المشروع باطل من وجهين :

1- من حيث الشكل : لأنه في تقديرهم وبحسب الفصل 24 من الأمر العلي 1953 فإن التجديد يكون بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة وهو ما حصل فعلاً في التجديد الأول والثاني والثالث عكس ما حصل في هذا التجديد الرابع الذي تم بقانون وهو ما يخالف نص الفصل 65 من الدستور بتدخل السلطة التشريعية في مجال خصه المشرع بتدخل السلطة الترتيبية.

2- من حيث الأصل : لأن الفصل 23 من الأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953 اقتضى أن مطلب التجديد يقدم للسلطة المانحة شهرياً على الأقل قبل انتهاء مدة صلوحية الرخصة ويترتب عن الإخلال بهذا الشرط بطلان المطلب، وبناء على ذلك فلا يعتد بأي إجراء أو اتفاق لاحق لذلك ولو كان ذلك بموافقة السلطة المانحة لأنه من المفترض في رأيهم أن التجديد يهدف إلى إضافة مدة في صلوحية الرخصة مستقبلاً وليس إضفاء شرعية لاحقة لمخالفة القانون سابقاً.

ثالثاً: في الطعن بعدم دستورية الفصل 3 من الملحق موضوع المشروع المائل لمخالفته الفصلين 2 و65 من الدستور والفصل 8 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985

1 - من حيث الشكل القانوني :

حيث يعتبر المعارضون في هذا الوجه من الطعن أن الفصل 3 من الملحق موضوع المشروع المائل تشوبه عدم الدستورية شكلاً لأن التمديد في صلوحية رخصة البحث المعروفة بـ "برج الخضراء" يدخل في مجال السلطة الترتيبية ولا دخل للسلطة التشريعية في ذلك لأن هذه الرخصة تخضع للأمر العلي 1953 ولمرسوم 1985 وهما نصان سابقان لمجلة المحروقات، إضافة إلى أن الفصل 13 من الدستور تمت ملامته مع هذه المجلة في سريانها على الرخص الجديدة واللاحقة للدستور الجديد، وبناء على ذلك يطلب المعارضون التصريح بعدم دستورية المشروع المائل لمخالفته مقتضيات الفصل 65 من الدستور.

2. من حيث الأصل :

يعتبر العارضون من هذا الجانب أن الشروط الأصلية غير متوفرة في طلب التمديد موضوع الفصل 3 من الملحق مثلما ينص عليها الفصل 8 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 الذي تخضع له رخصة "برج الخضراء"، وبناء عليه فإن حق التصرف في هذه الرخصة رجع للدولة التونسية ضمن "المناطق الحرة" حيث يمكن عرضها في طلب عروض دولي للاستكشاف، إضافة إلى أن أي تصرف فيها بمنح حقوق لمالكها السابق لم ينص عليها التشريع السابق لها هو من قبيل التصرف في ملك الغير.

ويؤيد العارضون حجّتهم في هذا الوجه من الطعن بما جاء في تقرير لجنة الصناعة والطاقة الذي يشير إلى أن طلب التمديد انبنى على التعهد بالاكشاف في مخالفة صريحة لمنطوق الفصل 8 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 الذي يؤكد على وجوب حدوث اكتشاف يتطلب فترة إضافية للتقييم وليس مجرد نية أو التزام بذلك.

وعلى هذا الأساس يطلب العارضون التصريح بعدم دستورية مشروع القانون المائل لمخالفته للفصل 8 من مرسوم 1985 والفصلين 2 و65 من الدستور.

رابعا : في الطعن بعدم دستورية المشروع المائل لمخالفته مقتضيات الفصول 10 و12 و15 من الدستور:

يؤسس العارضون طعنهم في هذا الجانب على ما يروونه مصادقة مجلس نواب الشعب على التجاوزات والخروقات والفساد بفعل منح شركات انتهت صلوحيّة رخصتها منذ جوان 2013 تمديدا بتسع سنوات إضافية غير قانونية وهو ما يجعل في تقديرهم مدة الانتفاع بهذه الرخصة يصل الى 32 سنة ويبدو هذا في نظرهم مسا بالسيادة الوطنية الأمر الذي يبرر التصريح بعدم دستورية النص المائل.

وإلى جانب ما تقدّم يعتبر العارضون أن إسناد رخصة للبحث لمدة 32 سنة مخالف لكل الأعراف الدولية في مدة البحث عن المحروقات ومتناقض مع مصلحة الدولة التونسية التي تتحمل مصاريف البحث الضخمة إضافة إلى التلوث البيئي الذي أقرته لجنة الطاقة، وهذا ما يتعارض مع الاستغلال الرشيد للثروات الذي يفرض إجراء طلب عروض دولي وإبرام اتفاقية جديدة.

وفضلا عن هذا يتعلّل العارضون في تقدير عدم دستورية النص من هذا الجانب بالخسارة المالية التي ستتحملها الدولة التونسية في حال عدم سحب الرخصة من الشركات المنتفعة بها والتي يجب أن توظف عليها غرامات منصوص عليها بكراس الشروط في صورة ما إذا تمّ هذا السحب وتحملها لوحدها

لمصاريف البحث عن المحروقات خلال المدة السابقة وهذا ما تغاضت عنه اللجنة الاستشارية للمحروقات وأيدته لجنة الطاقة وأجازه مجلس نواب الشعب بمصادقته على هذا النص المطعون في دستوريته. ويطلب العارضون بناء على ذلك التصريح بعدم دستورية المشروع المائل لثبوت عدم تحقيقه للاستغلال الرشيد للثروات الوطنية، كما يطلبون التصريح بعدم الدستورية لمخالفة النص المعروض للفصل 15 من الدستور لثبوت إقرار السلطة المانحة من خلال تقرير لجنة الطاقة عدم مساءلة الشركات المنتفعة بهذه الرخصة عن الأضرار البيئية التي تسببت فيها وعدم تنفيذ التزاماتها بالحفر ومصاريف البحث.

وتأسيسا على جملة هذه المطاعن التي تقدّم تفصيل بيانها يطلب العارضون قبول الطعن شكلا وفي الأصل القضاء بعدم دستورية مشروع القانون عدد 2017/55 لمخالفته للفصول 2 و10 و12 و15 و65 من الدستور وكذلك للفصل 8 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 وللـفصلين 22 و23 من الأمر العلي المؤرخ في 1 جانفي 1953.

وفي ردّها على جملة المطاعن السابق تفصيلها تتقدّم الحكومة بملاحظات المبيّنة كالتالي :

أولا : في الرّد على المطعن المتعلّق بمخالفة مشروع القانون المائل للفصل 2 من الدستور :

تردّ الحكومة على هذا المطعن بأنّ المشروع أجاز منح رخصة البحث عن المحروقات لفترة أولى مدّتها القصوى خمس سنوات قابلة للتجديد طبقا للشروط المنصوص عليها بالاتفاقيات الخاصة وذلك وفقا لنصّ الفصل 7 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 كما أنّه لم يحدّد سقفا معيّنا لهذا التجديد وأحال صراحة إلى مجال الاتفاق إمكانية تجديد رخصة البحث، وتظلّ هذه الإمكانية قائمة كلّما اقتضى الأمر ذلك على أن يتمّ ذلك بموجب قانون عملا بمبدأ توازي الصيغ والإجراءات، وذلك خلافا لما يدّعيه العارضون حيث قامت الإدارة بعرض التجديد الرابع لرخصة "برج الخضراء" على مصادقة مجلس نواب الشعب لحرصها على تحقيق علوية القانون وضمن احترامه، إضافة إلى أنّ هذا التجديد الرابع هو إجراء استثنائي يوفّر عائدات مالية هامة للبلاد ويعطي للمستثمرين فرصة الإيفاء بتعهداتهم السابقة ويمكن من تحسين مناخ الاستثمار في قطاع المحروقات.

وتضيف الحكومة إلى جانب ما تقدّم بأنّ هذا الإجراء أمّلته ظروف استثنائية مرّت بها البلاد منذ 2012 حالت دون تمكّن المستثمرين من الوفاء بالتزاماتهم الأمر الذي يدعو إلى تسوية الوضعية القانونية لهذه الرخصة. وبناء على ذلك فإنّ الحكومة لا

ترى ما يبرر القول بأن هناك خرقاً للمبدأ الدستوري المتعلق بعلوية القانون طالما أن التجديد الرابع موضوع الطعن له مبرراته الواقعية وكذلك القانونية صلب المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المشار إليه، وهو ما يوهن في تقديرها هذا المطعن ويصيره حرياً بالرفض.

ثانياً: في الردّ على الادعاء المتعلق بمخالفة مشروع القانون للفصل 65 من الدستور

تدفع الحكومة هذا المطعن بالقول إن رخصة البحث "برج الخضراء" تمّ إسنادها بموجب الاتفاقية المؤرخة في 22 سبتمبر 1990 والمصادق عليها بالقانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991، وبناء على ذلك وعملاً بمبدأ توازي الصيغ والشكليات فإن إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية يكون بمقتضى ملحق تتم المصادقة عليه بقانون، إضافة إلى أن الفصل 13 من الدستور يقتضي في جميع الحالات عرض كل الاتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية على موافقة السلطة التشريعية وهو ما يبرر صواب التمشي الذي تمّ اعتماده، إذ لا يوجد ما يمكن أن يكون سندا لتدخل السلطة الترتيبية في هذا الموضوع فيكون حينئذ تمسك العارضين بمخالفة المشروع المعروض للفصل 65 من الدستور حرياً بالرفض.

ثالثاً : في الردّ على القول بمخالفة المشروع المائل للفصول 10 و12 و15 من الدستور

1/ في دفع الإدعاء بمخالفة مشروع القانون للفصل 10 من الدستور:

تردّ الحكومة على هذا الجانب من الطعن بالقول بأن الهدف من المصادقة على المشروع المائل هو تشجيع الاستثمار في قطاع المحروقات والنهوض به بسبب تقلص عدد الآبار الاستكشافية في ظلّ الاحتجاجات الاجتماعية وانعكاساتها السلبية على مناخ الاستثمار، وتبرّر المصادقة على هذا القانون بوجوب احترام مبدأ دولة القانون الذي يقتضي المحافظة على حقوق الدولة ومراعاة حقوق المستثمر التي تكرسها المواثيق الدولية وتضمنها إجراءات التحكيم الدولي في مجال العقود والاتفاقيات البترولية، كما أن هذه المصادقة ستجنّب البلاد الخسارة وتقدّم دفعة هامة لقطاع المحروقات وهي تدرج في إطار الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية المنصوص عليها بالفصل 12 من الدستور، وذلك بخلاف ما يدّعيه العارضون، حيث تعتبر الحكومة أن ما ذهب إليه هؤلاء ليس سوى مجرد ادعاءات وتخمينات تفنقر للجديّة اللازمة وتخلو من أية دعامة وهو ما يجعل التمسك بخرق المشروع المعروض لمقتضيات الفصل 10 من الدستور غير جديّ ويتّجه لذلك التصريح برفضه.

2/ في دفع الإدعاء بمخالفة مشروع القانون للفصل 12 من الدستور :

تدفع الحكومة هذا المطعن بالقول إن الحلّ الأمثل المفروض توحيه لتسوية وضعية رخصة البحث "برج الخضراء" تعطل سابقاً من جانب الإدارة ومجلس نواب الشعب بسبب سحب الملحق من المجلس الوطني التأسيسي وعدم إتمام إجراءات المصادقة عليه آنذاك وكذلك إعادة عرضه في صيغة معدلة تطلّبت تصحيحاً امتدّ إلى تاريخ عرضه بصفة نهائية في جانفي 2019 وهو ما كان يمكن أن ينجّر عنه لجوء أصحاب الرخصة إلى التحكيم الدولي، وتضيف الحكومة في هذا الدفع بأنه في حال سحب الرخصة من منتفعيها فإن ذلك ستنجّر عنه أضرار لقطاع المحروقات لا تتحملها الوضعية الراهنة للبلاد التي تقتضي مزيد دعم موارد الدولة وكذلك دعم المخزون الوطني من المحروقات وذلك في إطار الاستغلال الرشيد لهذه الثروة الطبيعية طبقاً لمقتضيات الفصل 12 من الدستور.

وتؤكد الحكومة في دفعها لهذا المطعن بأن ما جاء في ادعاء العارضين بخصوص أعمال الاستكشاف والبحث المنجزة خلال كامل مدة الرخصة مجانب للواقع، وهو ما يفقد المطعن المشار إليه جديته الأمر الذي يتّجه معه في تقديرها عدم الالتفات إليه.

3/ في الردّ على الادعاء بمخالفة المشروع المعروض للفصل 15 من الدستور:

تدفع الحكومة هذا المطعن بأن المشروع المائل لم يتضمن ما يمكن أن يمسّ بالإجراءات والتراتب المكرّسة لمبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة وذلك بخلاف ما يدّعيه العارضون، وتعتبر ادعاءاتهم في هذا الجانب من الطعن مجرد تخمينات تخلو من أية دعامة وتفتقر للجديّة اللازمة وهي مزاعم لا صلة لها بالواقع ولا يمكن قبولها أو اعتمادها. وتؤكد الحكومة بأنها قامت بمدّ اللجنة النيابية المختصة بكامل التوضيحات والمعطيات المتصلة بالاتفاقية وملحقاتها بحيث أنه تمّ احترام المبادئ الدستورية المنصوص عليها بالفصل 15 من الدستور وهذا الأمر تؤكّده محاضر اللجنة الاستشارية للمحروقات.

ومن جهة أخرى تدفع الحكومة مقولة العارضين بضرورة إجراء طلب عروض دولي لإسناد الرخصة من جديد بأن المنظومة القانونية لقطاع المحروقات بما في ذلك المرسوم عدد 9 لسنة 1985 لا تقتضي إطلاقاً هذا الإجراء وهي مبنية على نظام التراخيص المتعلقة بالاستطلاع والبحث، وبناء على ذلك يكون ادعاء العارضين في هذا الخصوص مفتقراً للوجاهة ولا يوجد ما يؤيده واقعا وقانوناً وهو ما يتّجه رفضه.

وتأسيساً على الدفوعات المبين تفصيلها كما تقدّم تطلب الحكومة رفض الطعن في دستورية المشروع المائل.

الهيئة

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن المائل جميع مقوماته الشكلية وفقا للإجراءات والأجال الواجب احترامها حسب دلالة الفصول 18 و19 و20 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبالتالي فهو حري بالقبول من هذه الناحية.

من حيث الأصل :

. عن المطاعن المتعلقة بخرق مشروع القانون عدد 2017/55 للفصول 2 و65 و10 و12 و15 مجتمعة من الدستور لوحدة القول فيها :

حيث تمسك الطاعنون بأن صلوحية الرخصة انتهت بحكم القانون ولا يجوز تبعا لذلك تعديلها تحت طائلة خرق الفصل 2 من الدستور الذي ينص على مبدأ علوية القانون،

وحيث يقتضي الفصل السابع من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتعلق بسن أحكام خاصة تهتم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المنقح بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 7 مارس 1987 أن "تسند رخصة البحث بمقتضى اتفاقية وكراس شروط مصادق عليها بقانون".

وحيث أن الموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" بمقتضى مشروع القانون المطعون فيه لا تنطوي على أي خرق لمقتضيات الدستور ضرورة أن المنظومة القانونية والدستورية السابقة لسنة 2014 لا تختلف عن المنظومة الحالية بخصوص أن الاتفاقية يتم المصادقة عليها بقانون،

وحيث أنه خلافا لما تمسك به الطاعنون فإنه لا أثر لأي خرق دستوري طالما أن الاتفاقية لازالت قائمة بحكم تعطل تنفيذها لأسباب خارجة عن إرادة صاحب اللزمة وأن واقع الأمر لا يتطلب تدخلا من السلطة الترتيبية العامة باعتبار أن تعديل الاتفاقية لا يمكن أن يقع إلا بقانون، الأمر الذي يتعين رد الطعن لعدم وجهته وتجرده.

ولهذه الأسباب،

وبعد المداولة،

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطعن شكلا وفي الأصل رفض الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 21 ماي 2019.

وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الجمعة 21 جوان 2019 برئاسة السيد الطيب راشد رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول للرئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرئيس وسامي الجربي عضو الهيئة والسيدة ليلى الشخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.

وحرر في تاريخه

الطيب راشد

نجيب القطاري

ليلى الشخاوي

عبد السلام المهدي قريصيعة

سامي الجربي

لطفي طرشونة

الأوامر والقرارات

وزارة الشؤون الخارجية

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تنقح قائمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية كما

يلي:

- القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي،

- القنصلية العامة للجمهورية التونسية بسترازبورغ.

الفصل 2 - تتمم قائمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية بإضافة

ما يلي:

- قنصلية الجمهورية التونسية بطولون (فرنسا).

الفصل 3 - وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية مكلفان، كل

فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد

الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جوان 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير الشؤون الخارجية

خميس الجبيناوي

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

أمر حكومي عدد 544 لسنة 2019 مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بضبط مقدار الأتاوى المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001 المتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعية،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون

عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016 وخاصة

الفصلين 12 و16 منه،

أمر حكومي عدد 543 لسنة 2019 مؤرخ في 27 جوان 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 692 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 المتعلق بإحداث ممثلات دبلوماسية وقنصلية بالخارج.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 17 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،

وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر عدد 692 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 المتعلق بإحداث ممثلات دبلوماسية وقنصلية بالخارج، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 3646 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

وعلى المرسوم عدد 77 لسنة 2011 المؤرخ في 11 أوت 2011 المتعلق بالترخيص في المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى وثيقة جينيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية ولائحتها التنفيذية.

وعلى الأمر عدد 2133 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط معالم الأتأوى المستخلصة بعنوان الملكية الصناعية وخاصة الجدول "د" الملحق به.

وعلى الأمر عدد 1985 لسنة 2001 المؤرخ في 27 أوت 2001 المتعلق بضبط مقادير الأتأوى المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية.

وعلى الأمر عدد 1087 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وإجراءات تسييره.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الحكومي عدد 722 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - يضبط مقدار الأتأوى المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليها بالفصول 6 و9 و10 و11 و14 و15 و16 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 21 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001 طبقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا الأمر الحكومي.

ولا تشمل مقادير هذه الأتأوى الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 2 - تستخلص الأتأوى المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الطرق المبينة بالجدول رقم 2 الملحق بهذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 - تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1985 لسنة 2001 المؤرخ في 27 أوت 2001.

الفصل 4 - وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جوان 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى

والمتوسطة

سليم الفرياني

الملاحق

الجدول رقم 1: مقدار الأتاوى المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية

طبيعة الخدمة	المقدار (بالدينار)
إيداع رسوم أو نماذج صناعية بقطع النظر عن عددها وعن مدة حمايتها	أربعة وستون (64)
تأجيل نشر نسخ من الرسم أو النموذج الصناعي	أربعة وعشرون (24)
حماية رسم أو نموذج صناعي مدرج بنفس التصريح ابتداء من الرسم أو النموذج الأول إلى غاية الرسم أو النموذج العشرين :	
1 . إذا كانت مدة الحماية أو التمديد في مدة الحماية تبلغ 5 سنوات.....	سبعة وأربعون (47)
2 . إذا كانت مدة الحماية أو التمديد في مدة الحماية تبلغ 10 سنوات.....	خمسة وخمسون (55)
3 . إذا كانت مدة الحماية تبلغ 15 سنة	خمسة وستون (65)
حماية رسم أو نموذج صناعي مدرج بنفس التصريح ابتداء من الرسم والنموذج الحادي والعشرين إلى غاية الرسم أو النموذج الخمسين :	
1 . إذا كانت مدة الحماية أو التمديد في مدة الحماية تبلغ 5 سنوات	ثلاثة وأربعون (43)
2 . إذا كانت مدة الحماية أو التمديد في مدة الحماية تبلغ 10 سنوات	خمسون (50)
3 . إذا كانت مدة الحماية تبلغ 15 سنة	تسعة وخمسون (59)
طلب الأولوية بالنسبة إلى إيداع سابق في بلد آخر، على كل أولوية	أربعة وعشرون (24)
ترسيم أي كتب يغير من الحقوق المرتبطة برسم أو نموذج صناعي مودع أو يحيلها	خمسة وسبعون (75)
تسليم نسخة من ترسيم بسجل الرسوم والنماذج الصناعية	إثنتا عشر (12)
التخلي عن إيداع رسوم نماذج صناعية بالنسبة إلى كل رسم أو نموذج صناعي	ثمانية وعشرون (28)
ترسيم أي تغيير يطرأ على إيداعات رسوم أو نماذج صناعية مرسمة	سبعة (7)
رفع سقوط الحق	سنة وثلاثون (36)

الجدول رقم 2: طريقة تسديد الأتاوى

طريقة التسديد	تاريخ تنفيذ التسديد
- صك بنكي أو بريدي يرسل عن طريق البريد إلى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية	تاريخ إرسال السند ويقع الاعتماد على تاريخ طابع البريد
- صك بنكي أو بريدي يسلم مباشرة إلى المعهد	تاريخ تقديم السند
- التسديد نقدا	تاريخ التسديد
- تحويل بنكي أو بريدي مباشر	تاريخ ائتمان حساب المعهد
- تزويد الحساب الجاري البنكي أو البريدي للمعهد	تاريخ ائتمان حساب المعهد
- حوالة بريدية	تاريخ إرسال الحوالة ويقع الاعتماد على تاريخ طابع البريد
- الدفع الإلكتروني	تاريخ ائتمان حساب المعهد

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية بعنوان سنة
2016-2017.

إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 103 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي
1987 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان
الشؤون الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وخاصة الأمر عدد 1434 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان
1999،

وعلى الأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2016 المؤرخ في 11
مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة
إلى وزير الصناعة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20
سبتمبر 2018 المتعلق بإحلاق هياكل بوزارة الصناعة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة
الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشؤون
الاقتصادية بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تفتح بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى
والمتوسطة يوم 28 أوت 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية
بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين
(2).

الفصل 3 - تختتم قائمة تسجيل الترشيحات يوم 30 جويلية
2019.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 19 جوان 2019.

وزير الصناعة والمؤسسات
الصغرى والمتوسطة

سليم الفرياني

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد
البحري مؤرخ في 29 أفريل 2019.

سمي السيد كريم بلحسين ممثلا عن وزارة السياحة
والصناعات التقليدية بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال
وتوزيع المياه عوضا عن السيد فهمي الحوكي وذلك ابتداء من 5
فيفري 2019.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد
البحري مؤرخ في 29 أفريل 2019.

سمي السيد أحمد العميري ممثلا عن الاتحاد التونسي
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمجلس إدارة المجمع
المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عوضا عن السيد الصادق
الحلواني وذلك ابتداء من 21 جانفي 2019.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد
البحري مؤرخ في 29 أفريل 2019.

سميت السيدة سلوى الذواوي ممثلة عن وزارة الفلاحة
والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني
المشترك للحوم الحمراء والألبان عوضا عن السيدة نهلة العوني
وذلك ابتداء من 11 جانفي 2019.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أفريل 2019.

سمي السيد منذر الخراط ممثلاً عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى عوضاً عن السيدة مفيدة التوي وذلك ابتداء من 11 جانفي 2019.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أفريل 2019.

سمي السيد الذهبي الغانمي ممثلاً عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية عوضاً عن السيد توفيق قايد وذلك ابتداء من 11 جانفي 2019.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أفريل 2019.

سميت السيدة رزيقة النابلي ممثلة عن وزارة التجارة بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات عوضاً عن السيد عبد الرؤوف السلطاني وذلك ابتداء من 7 مارس 2019.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أفريل 2019.

سميت السيدة هدى الطولقي ممثلة عن وزارة التجارة بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري عوضاً عن السيدة عائدة جابر وذلك ابتداء من 7 مارس 2019.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أفريل 2019.

سمي السيد عبد المجيد سهل ممثلاً عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري عوضاً عن السيد حسام حمزة وذلك ابتداء من 11 جانفي 2019.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أفريل 2019.

سمي السيد يوسف طريفة ممثلاً عن وزارة التجارة بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت عوضاً عن السيد فتحي بدور وذلك ابتداء من 7 مارس 2019.

بمقتضى قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 28 جوان 2019.

سمي السيد مراد حزي عضواً ممثلاً عن وزارة الصحة بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد عوضاً عن السيدة سعاد مباركي حرم سدرابي، وذلك ابتداء من 5 أفريل 2019.

يرأس مجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد السيد مراد حزي.

بمقتضى قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 28 جوان 2019.

سميت السيدة عائدة بن جابر عضواً ممثلاً عن وزارة التجارة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه عوضاً عن السيد كمال بوحديدة، وذلك ابتداء من 7 مارس 2019.

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بتحديد وثائق انخراط النساء الجامعات للمحار والعملة الموسمييين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 والأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 379 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أفريل 2019.

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 379 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أفريل 2019 وخاصة الفصل 8 فقرة ثانية (جديدة) منه،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تضبط وثائق الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة إلى النساء الجامعات للمحار والعملة الموسمييين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع المنصوص عليهم بالفصل 8 الفقرة الثانية (جديدة) من الأمر عدد 379 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أفريل 2019 المشار إليه أعلاه حسب الملحق المصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جوان 2019.

وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

ملحق

الوثائق المطلوبة لانخراط النساء الجامعات للمحار والعملة الموسمييين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي

- مطبوعة مطلب الانخراط يقع تمييزها بوضوح من طرف صاحب المطلب.

- شهادة صادرة عن الهياكل التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة تثبت ممارسة نشاط فلاحي أو نشاط صيد بحري.

- مضمون ولادة أصلي لصاحب المطلب لم تمض 3 أشهر على استخراجها.

- صورتان شمسييتان لصاحب المطلب.

- مضمون ولادة أصلي للقرين لم تمض 3 أشهر على استخراجها.

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للقرين.

- نسخة من التصريح الوحيد بالدخل بعنوان آخر سنة جبائية للقرين.

- مضمون ولادة لكل ابن في الكفالة لم تمض 3 أشهر على استخراجها.

- نسخة من بطاقة معوق أو شهادة طبية لكل ابن معوق أو مصاب بعجز أو بدء عضال يفوق عمره 20 سنة.

- نسخة من التصريح الوحيد بالدخل بعنوان آخر سنة جبائية بالنسبة للبت التي يفوق عمرها 20 سنة ولم يتوفر لها دخل ولم تجب نفقتها على زوجها.

- مضمون ولادة أصلي لكل من الوالدين في الكفالة لم تمض 3 أشهر على استخراجها.

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل من الوالدين في الكفالة.

- نسخة من التصريح الوحيد بالدخل بعنوان آخر سنة جبائية لكل من الوالدين في الكفالة.

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التعاون بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة الوطنية للاتصالات لتمكين النساء الجامعات للمحار والعملة الموسمييين والمتنقلين المنتمين للوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي من الانخراط ودفع الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للاتصالات،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،

وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي

بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 25 مارس 2019.

سميت السيدة منال حمودي عضوا ممثلا لوزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات وذلك عوضا عن السيد كمال السعداوي.

بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 25 مارس 2019.

سميت السيدة ريم الجرو عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيايات الاتصال"، وذلك عوضا عن السيد حسام الدين التونسي.

بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 25 مارس 2019.

سمي السيد بلقاسم الطابع عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيدة سميرة فندري.

بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 25 مارس 2019.

سميت السيدة حبيبة الهاشمي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيايات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، وذلك عوضا عن السيدة سناء الهواري.

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر حكومي عدد 545 لسنة 2019 مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعمدية بورويس ولاية سليانة لازمة لبناء السد التلي على وادي الدمايم.

إن رئيس الحكومة،

باقترح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 2004 المؤرخ في 5 أفريل 2004 المتعلق بتحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات،

وعلى الأمر الحكومي عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 379 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أفريل 2019 وخاصة الفصلين 10 فقرة ثانية (جديدة) و19 فقرة ثانية (جديدة) منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيايات المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اتفاقية التعاون المبرمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة الوطنية للاتصالات بتاريخ 8 مارس 2019.

قررا ما يلي:

الفصل الأول . تمت المصادقة على اتفاقية التعاون المبرمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة الوطنية للاتصالات بتاريخ 8 مارس 2019 لتمكين النساء الجامعات للمحار والعملة الموسمييين والمتنقلين المنتمين للوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع، من الانخراط ودفع الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باستعمال الوسائل التكنولوجية الملحقة بهذا القرار.

الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جوان 2019.

وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي

وزير تكنولوجيايات الاتصال

والاقتصاد الرقمي

محمد الأنور معروف

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقرير لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية بولاية سليانة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،

وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 19 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية المشار إليه أعلاه.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قطع أرض، كائنة بمعمدية بورويس ولاية سليانة لازمة لبناء السد التلي على وادي الدمايم ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المرافقة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول الآتي:

العدد الترتيبي	عدد القطعة بالمثال	موقع العقار	عدد الرسم العقاري	المساحة المنتزعة	أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1.	U بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 73588 (ق عدد 257)	معمدية بورويس ولاية سليانة	م ت 47078	87ر48ص	شريف بن محمد الاخضر الحرباوي
2.	C1 المطابقة للقطعة A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 85401	معمدية بورويس ولاية سليانة	غير مسجلة	1هك 10ر35ص	جاء بالله بن رجب بن صميصة
3.	I1 المطابقة للقطعة A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 85407	معمدية بورويس ولاية سليانة	"	28ر07ص	صميصة بن محمد الماجري
4.	J1 المطابقة للقطعة A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 85408	معمدية بورويس ولاية سليانة	"	60ر17ص	صميصة بن محمد الماجري

الفصل 2 . انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.

الفصل 3 . وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جوان 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد 546 لسنة 2019 مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 1115 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية باجة ولازمة لإنجاز القسط الخامس لسد سيدي البراق.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 1115 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية باجة ولازمة لإنجاز القسط الخامس لسد سيدي البراق،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة،

وبعد مداولة مجلس الوزراء .

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول . تم الرجوع جزئيا في أحكام الأمر عدد 1115 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية باجة ولازمة لإنجاز القسط الخامس لسد سيدي البراق وذلك فيما يتعلق بالقطعة عدد 3975 كما هو مبين بالجدول التالي وبالمثال المرافق لهذا الأمر الحكومي:

عدد القطعة بالمثال	عدد الرسم العقاري	المساحة الجمالية للعقار	المساحة المنتزعة	أسماء المالكين
3975 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد /150780 10497 باجة	/150780 10497 باجة	46280 م م	18470 م م	- مختار بن أحمد بن صالح مرايدي - فاطمة بنت عمار بن بلقاسم الدلاعي - يوسف بن عمار بن بلقاسم الدلاعي - فاطمة بنت إبراهيم بن أحمد الوشتاتي - سامي بن صالح بن عمار الدلاعي - خليل بن صالح بن عمار الدلاعي - عبد الرؤوف بن صالح بن عمار الدلاعي - سميرة بنت صالح بن عمار الدلاعي - ليلى بنت صالح بن عمار الدلاعي - شكري بن صالح بن عمار الدلاعي - فتحي بن صالح بن عمار الدلاعي - الجازية بنت بوبكر بن بلقاسم الوشتاتي - نجبية بنت المولدي بن عمار الوشتاتي - هادية بنت المولدي بن عمار الوشتاتي - رفيقة بنت المولدي بن عمار الوشتاتي - رشيد بن المولدي بن عمار الوشتاتي - عبد الكريم بن المولدي بن عمار الوشتاتي

عدد القطعة بالمثال	عدد الرسم العقاري	المساحة الجملية للعقار	المساحة المنتزعة	أسماء المالكين
				- سعيدة بنت المولدي بن عمار الوشتاتي - مباركة بنت يونس بن عبيد الوشتاتي - علي بن جويني بن عمار الدلاعي - حفصة بنت جويني بن عمار الدلاعي - مختار بن جويني بن عمار الدلاعي - صالح بن جويني بن عمار الدلاعي - خالد بن جويني بن عمار الدلاعي - نجاح بنت جويني بن عمار الدلاعي - مصطفى بن جويني بن عمار الدلاعي - جميلة بنت جويني بن عمار الدلاعي - منير بن جويني بن عمار الدلاعي - عبد الحميد بن الأزهر بن عمار الوشتاتي - المنصف بن الأزهر بن عمار الوشتاتي - الزاهي بن المولدي بن فرحات الجوبالي - عمر بن تواتي بن أحمد جبالي - رمزي بن السبتي بن محمد دلاعي - صالحة بنت الطاهر بن بلقاسم الدلاعي - رشيدة بنت الأزهر بن عمار وشتاتي - شريفة بنت الأزهر بن عمار وشتاتي - منيرة بنت الأزهر بن عمار وشتاتي - بسمة بنت الأزهر بن عمار وشتاتي

الفصل 2 - وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جوان 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد 547 لسنة 2019 مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية السبيخة ولاية القيروان ولزمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس - جلمة (جزء معتمدية السبيخة ولاية القيروان).

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار السيد رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية وإجراءات سير عملها،

وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،

وعلى تقرير لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية بولاية القيروان،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء،

وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 19 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية المشار إليه أعلاه.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة العام (الملك العمومي للطرق) لتوضع على زمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لقطع أرض كائنة بمعمدية السيخة ولاية القيروان ولازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس - جلمة (جزء معمدية السيخة ولاية القيروان)، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي:

العدد الرتبي	عدد القطعة بالمثال	الوضعية العقارية	المساحة الجمالية للعقار (م ²)	المساحة المنتزعة (م ²)	أسماء المالكين أو المظنون في ملكيتهم
1.	1 الموافقة للقطعة A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 88153	غير مسجلة	-	159	حسن بن بريك بن عبدالله كمون
2.	2 الموافقة للقطعة عدد 642 بمثال الرسم العقاري عدد 20031 القيروان	20031 القيروان	4287380 1	136654	1- الدولة (الملك الخاص). 2- محمد الحبيب بن محمد بن سالم قادري أو قادري حمدي 3- عمران بن علي بن محمد قادري. 4- السيدة بنت الحاج بوبكر بن الطاهر الحمدي 5- امحمد بن عبد الرحمان بن محمد القادري أو القادري حمدي 6- الفاضل بن عبد الرحمان بن محمد القادري أو القادري حمدي 7- كمال بن عبد الرحمان بن محمد القادري أو القادري حمدي. 8- خير الدين بن عبد الرحمان بن محمد القادري أو القادري حمدي 9- محمد نجيب أو نجيب بن عبد الرحمان بن محمد القادري أو القادري حمدي 10- عبد اللطيف بن عبد الرحمان بن محمد القادري أو القادري حمدي 11- محمد بن عبد الرحمان بن محمد القادري أو القادري حمدي

العدد الرتبي	عدد القطعة بالمثال	الوضعية العقارية	المساحة الجمالية للعقار (م2)	المساحة المنتزعة (م2)	أسماء المالكين أو المظنون في ملكيتهم
					12- عويشة بنت عبد الرحمان بن محمد القادري أو القادري حمدي. 13- عثمان بن عبد الله بن الحاج عثمان فريوي 14- يسر بنت عثمان بن عبد الله فريوي 15- درصاف بنت عثمان بن عبد الله فريوي 16- إيمان بنت عثمان بن عبد الله فريوي 17- محمد بن عثمان بن عبد الله الفريوي 18- هالة بنت عثمان بن عبد الله الفريوي 19- عبد الحميد بن يوسف بن محمد قادري 20- الغنجة بنت يوسف بن محمد قادري 21- السيدة بنت يوسف بن محمد قادري 22- فرحات بن يوسف بن محمد قادري 23- محمد صالح بن محمد العربي بن محمد العابد الحمزاوي 24- صالح بن إبراهيم بن عمار بن عامر 25- الهادي بن إبراهيم بن عمار بن عامر 26- بلقاسم بن إبراهيم بن عمار بن عامر 27- عمر بن إبراهيم بن عمار بن عامر 28- مباركة بنت أحمد بن مبارك 29- محمد الهادي بن محمد بن علي جلاصي.
3.	5 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 20771 القيروان	20771 القيروان	4157000	82286	1- الدولة (الملك الخاص) 2- الشاذلي بن بوصلاح بن أحمد دربال 3- شاذلي بن بوكري بن محمد فرحاني 4- حسن بن بوكري بن محمد فرحاني 5- علي بن محمد بن علي نفاتي 6- الحبيب بن محمد بن علي نفاتي 7- فرج بن عمر بن علي همادي 8- المكي بن علي بن محمد فرحاني 9- محمد بن الطيب بن حسن بن محفوظ 10- الطاهر بن بلقاسم بن العكرمي دربال 11- أم الخير بنت محمد بن بلقاسم فاتح 12- جميلة بنت بلقاسم بن الهذيلي عرمة 13- الناصر بن بلقاسم بن الهذيلي عرمة 14- زين العابدين بن بلقاسم بن الهذيلي عرمة 15- إبراهيم بن أحمد بن علي فرحاني 16- الهادي بن أحمد بن عبد الله الزين 17- محمد بن رحال بن صالح فرحاني 18- علي بن أحمد بن العابد فرجاني 19- يمينة بنت فرحات بن عمار شريف 20- رشيد بن فرحات بن عمار شريف 21- الهادية بنت فرحات بن عمار شريف 22- علجية بنت فرحات بن عمار شريف

العدد الرتبي	عدد القطعة بالمثال	الوضعية العقارية	المساحة الجملية للعقار (م ²)	المساحة المنتزعة (م ²)	أسماء المالكين أو المظنون في ملكيتهم
					23- صلاح بن فرحات بن عمار شريف 24- مراد بن فرحات بن عمار شريف 25- الزهرة بنت فرحات بن عمار شريف 26- تفاحة بنت نصر بن أحمد فرحاني 27- محمد علي بن التهامي بن بلقاسم دربال. 28- زكية بنت التهامي بن بلقاسم دربال 29- لزه بن التهامي بن بلقاسم دربال 30- إبراهيم بن التهامي بن بلقاسم دربال 31- أحمد بن التهامي بن بلقاسم دربال 32- السيد بن التهامي بن بلقاسم دربال 33- عبد الستار بن عمار بن محمد نفاتي 34- خميس بن عمار بن محمد نفاتي 35- المنجي بن عمار بن محمد نفاتي 36- فوزية بنت عمار بن محمد نفاتي 37- منية بنت عمار بن محمد نفاتي 38- سمية بنت عمار بن محمد نفاتي 39- عواطف بنت عمار بن محمد نفاتي 40- سفيان بن عمار بن محمد نفاتي 41- البشير بن عمار بن محمد نفاتي 42- بسام بن عمار بن محمد نفاتي 43- مفيدة بنت عمار بن محمد نفاتي 44- كريمة بنت عمار بن محمد نفاتي
4.	6 الموافقة للقطعة عدد 197 7 الموافقة للقطعة عدد 200 8 الموافقة للقطعة عدد 203 11 الموافقة للقطعة عدد 204 بمثال الرسم العقاري عدد 20378 القيروان	20378 القيروان	1690766 4	434380 1807 104636 71380	1 الدولة (الملك الخاص) 2- عمر بن البشير بن سالم بن للاهم 3- زايد بن البشير بن سالم بن للاهم 4- محمد بن أحمد بن البشير للاهم 5- المختار بن أحمد بن البشير للاهم 6- مباركة بن أحمد بن البشير للاهم 7- ساسية بنت أحمد بن البشير بن الناصر أو بن للاهم 8- محبوبة بنت أحمد بن البشير بن الناصر أو بن للاهم 9- عائشة تدعى جميلة بنت عمار بن إبراهيم 10- مبروكة بنت خليفة الهمامي. 11- بلقاسم بن الهادي بن سالم بن نصر نفاتي 12- ربيعة بنت الهادي بن سالم بن نصر نفاتي 13- آسية بنت الهادي بن سالم بن نصر نفاتي 14- الزهرة بنت الهادي بن سالم بن نصر نفاتي 15- راشد بن الهادي بن سالم بن نصر نفاتي 16- محسن بن الهادي بن سالم بن نصر نفاتي 17- مسعودة بنت عمار بن بلعيد 18- هنية بنت محمد الصالح بن حسين 19- محمد بن بلقاسم بن محمد بن علي جبيرة أو العباسي 20- مسعود بن بلقاسم بن محمد بن علي جبيرة أو العباسي

العدد الرتبي	عدد القطعة بالمثال	الوضعية العقارية	المساحة الجمالية للعقار (م ²)	المساحة المنتزعة (م ²)	أسماء المالكين أو المظنون في ملكيتهم
					21- الطاهر بن بلقاسم بن محمد بن علي جبيرة أو العباسي 22- سالم بن بلقاسم بن محمد بن علي جبيرة أو العباسي 23- صالح بن بلقاسم بن محمد بن علي جبيرة أو العباسي. 24- فاطمة بنت المختار بن محمد بن مبروك أو العباسي 25- زهرة بنت الهادي بن حسين سرحان 26- عبد المجيد بن البشير بن محمد عباسي 27- حليلة بنت البشير بن محمد عباسي 28- فضيلة بنت عبد العزيز جبيرة 29- عيشة بنت عبد الله بن محمد الهماذي 30- نجمة بنت محمد بن علي فرجاني أو كمون 31- فاطمة بنت محمد بن علي فرجاني أو كمون 32- عمر بن محمد بن علي فرجاني أو كمون 33- مبروكة بنت علي بن صالح همادي 34- الهذيلي بن علي بن صالح كمون 35- غزالة بنت علي بن صالح فرجاني 36- بلقاسم بن الغابي بن الصادق فرجاني 37- زهرة بنت بلقاسم بن العابد فرجاني 38- الناصر بن بلقاسم بن العابد فرجاني 39- فتحي بن بلقاسم بن العابد فرجاني 40- ليلة بنت بلقاسم بن العابد فرجاني 41- ربح بنت محمد بن صالح الهماذي 42- علي بن محمد بن بلقاسم عايدي 43- رشيدة بنت فرج بن حسن بحرون 44- مهدي بن لزه بن البشير بن محمد عباسي 45- عزمي بن لزه بن البشير بن محمد عباسي 46- غيث بن لزه بن البشير بن محمد عباسي 47- فوزية بنت الطاهر بن الهادي جبيرة 48- خولة بنت علي بن البشير عباسي 49- علاء الدين بن علي بن البشير عباسي 50- ليلى بنت علي بن البشير عباسي 51- سيف الدين بن علي بن البشير عباسي 52- الحبيب بن حميدة بن محمد بن حميدة
5.	10 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 60125 القيروان	60125 القيروان	78673	8747	الهذيلي بن علي بن الهذيلي منصور

العدد الرتبي	عدد القطعة بالمثال	الوضعية العقارية	المساحة الجمالية للعقار (م ²)	المساحة المنتزعة (م ²)	أسماء المالكين أو المظنون في ملكيتهم
6.	14 الموافقة للقطعة عدد 54 16 الموافقة للقطعة عدد 55 17 الموافقة للقطعتين عدد 58 و 59 20 الموافقة للقطع عدد 65 و 66 و 69 24 الموافقة للقطعتين عدد 72 و 73 25 الموافقة للقطعة عدد 75 26 الموافقة للقطعة عدد 77 بمثال الرسم العقاري عدد 20394 القيروان	20394 القيروان	2695830	36763 20143 151164 4044 159 801 15443 2910 5054 42884 11432	1- الهادي بن سالم بن سعد الحامدي 2- عثمان بن الهادي بن عثمان الشطي 3- ربح بنت بلقاسم بن البشير شطي 4- لطيفة بنت علي بن صالح بن عثمان بحرون 5- حمادي بن علي بن صالح بن عثمان بحرون 6- محمد المولدي بن علي بن صالح بن عثمان بحرون 7- عايدة بنت علي بن صالح بن عثمان بحرون 8- رياض بن علي بن صالح بن عثمان بحرون 9- عبد الرحمان بن بلقاسم بن احمد الحامدي أو حامد 10- مختار بن علي بن عمار تبسي أو تبيسي 11- حسن بن علي بن عمار تبسي أو تبيسي 12- منصف بن الهادي بن سالم الحامدي 13- نبيل بن الهادي بن سالم الحامدي 14- الحفناوي بن علي بن احمد سهيل 15- مختار بن علي بن احمد سهيل 16- محمد بن احمد بن الهذيلي منصور 17- سالم بن علي بن حامد حامي 18- محمد بن عبد اللطيف أو حفيظ بن محمد الرماني 19- زبيدة بن عبد اللطيف أو حفيظ بن محمد الرماني 20- نورالدين بن عبد اللطيف أو حفيظ بن محمد الرماني 21- رفيقة بنت عبد اللطيف أو حفيظ بن محمد الرماني 22- حسين بن عبد اللطيف أو حفيظ بن محمد الرماني 23- عبد الجليل بن عبد اللطيف أو حفيظ بن محمد الرماني 24- هنده بنت عبد اللطيف أو حفيظ بن محمد الرماني 25- رضا بن عبد اللطيف أو حفيظ بن محمد الرماني 26- هادية بنت عبد اللطيف أو حفيظ بن محمد الرماني 27- الناصر بن عبد اللطيف أو حفيظ بن محمد الرماني 28- فؤاد بن عبد اللطيف أو حفيظ بن محمد الرماني 29- عفيفة بنت عبد اللطيف أو حفيظ بن محمد الرماني 30- صلاح بن البشير بن احمد ضيف 31- نعيمة بنت مصطفى بن عمر والي 32- الطيب بن صالح بن محمود المنصوري 33- عادل بن محمد عمار بن فرج بلار 34- لطفي بن حسان بن حسين فريوي 35- شكري بن حسان بن حسين فريوي 36- السيد بن فرحات بن محمد عنقود 37- إدريس بن احمد بن الحاج إدريس الغربي 38- حمة بن الطاهر بن محمد الوسلاتي

العدد الرتبي	عدد القطعة بالمثال	الوضعية العقارية	المساحة الجمالية للعقار (م2)	المساحة المنتزعة (م2)	أسماء المالكين أو المظنون في ملكيتهم
					39- سعيد بن محمد بن رمضان بن علي قدور 40- محسن بن محمد بن رمضان بن علي قدور 41- عز الدين بن عبد الرحمان بن بلقاسم بوهجة حامد 42- منيرة بنت الطاهر بن محمد الوسلاتي مالكون مع بلدية السيخة والشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه
7.	18 الموافقة للقطعة عدد 1 19(1) الموافقة للقطعة عدد 5 بمثال الرسم العقاري عدد 67246 القيروان	67246 القيروان	128349	344 19960	مفيدة بنت نصر بن الأخضر العباسي
8.	19(2) الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 67245 القيروان	67245 القيروان	128323	19499	حياة بنت نصر بن الأخضر عباسي
9.	19(3) الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 67244 القيروان	67244 القيروان	128323	27130	جليلة بنت نصر بن الأخضر عباسي
10.	19(4) الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 67243 القيروان	67243 القيروان	131605	6321	خدوجة بنت محمد بن الشيخ محمد فتح الله
11.	21 الموافقة للقطعة A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 87599	غير مسجلة	***	131	حامد بن عبد الرحمان الحامدي

العدد الرتبي	عدد القطعة بالمثال	الوضعية العقارية	المساحة الجمالية للعقار (م ²)	المساحة المنتزعة (م ²)	أسماء المالكين أو المظنون في ملكيتهم
12.	22 الموافقة للقطعة A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 87600	غير مسجلة	***	775	عزالدين بن عبد الرحمان الحامدي
13.	23 الموافقة للقطعة A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 88156	غير مسجلة	***	78	فرح الحامدي
14.	29 الموافقة للقطعة عدد 1 31 الموافقة للقطعة عدد 4 بمثال الرسم العقاري عدد 50527 القيروان	50527 القيروان	185058	9352 23643	1- محمد الهادي بن البشير بن محمد الززار حمدي 2- بلقاسم بن البشير بن محمد حمدي
15.	32 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 51060 القيروان	51060 القيروان	3905	334	خليفة بن العكرمي لافي
16.	33 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 50529 القيروان	50529 القيروان	42574	11849	عمر بن عمار بن خيرة حمدي
17.	34 الموافقة للقطعة عدد 1 36 الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال الرسم العقاري عدد 50562 القيروان	50562 القيروان	115505	1456 30968	1- رضى بن السحبي بن الكناني حمدي 2- شكري بن السحبي بن الكناني حمدي 3- علي بن السحبي بن الكناني حمدي

العدد الرتبي	عدد القطعة بالمثال	الوضعية العقارية	المساحة الجمالية للعقار (م ²)	المساحة المنتزعة (م ²)	أسماء المالكين أو المظنون في ملكيتهم
18.	37 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 50474 القيروان	50474 القيروان	28196	252	1- سالم بن عمار بن علي حمدي 2- محمد بن عمار بن علي حمدي 3- عمر بن عمار بن علي حمدي
19.	40 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 50473 القيروان	50473 القيروان	70067	37126	جمال بن محمد بن عمار حمدي
20.	41 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 50567 القيروان	50567 القيروان	61456	11174	1- نوة بنت علي بن صالح الهمامي 2- عزيزة بنت نصيب بن عمار الفرحاني 3- شلبية بنت نصيب بن عمار الفرحاني 4- الهادي بن نصيب بن عمار الفرحاني 5- الأزهر بن نصيب بن عمار بن الفرحاني 6- خذرية بنت نصيب بن عمار الفرحاني 7- نورالدين بن نصيب بن عمار الفرحاني 8- أم الزين بن نصيب بن عمار فرحاني 9- عزالدين بن نصيب بن عمار فرحاني 10- عبد السلام بن نصيب بن عمار الفرحاني
21.	42 الموافقة للقطعة A 44 الموافقة للقطعة B بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 88815 (م ت م 39978)	م ت م 39978	****	16839 354	عمر بن عمار حمدي
22.	43 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 50577 القيروان	50577 القيروان	58979	20197	1- سالم بن عمار بن علي حمدي 2- فهمي بن سالم بن عمار حمدي 3- وليد بن سالم بن عمار حمدي

العدد الرتبي	عدد القطعة بالمثال	الوضعية العقارية	المساحة الجمالية للعقار (م ²)	المساحة المنتزعة (م ²)	أسماء المالكين أو المظنون في ملكيتهم
23.	45 الموافقة للقطعة A	م ت م 68077	*****	25394	الشاذلي بن علي بن محمد فريوي
	46 الموافقة للقطعة B			1019	
	47 الموافقة للقطعة C بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 88814 (م ت م 68077)			26	
24.	49 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 46960 القيروان	46960 القيروان	176626	51779	الطاهر بن علي بن محمد فريوي
25.	50 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 48578 القيروان	48578 القيروان	22542	884	1- السيد بن محمد الصغير بن عمار فريوي 2- لطفي بن محمد الصغير بن عمار فريوي 3- عائدة بنت محمد الصغير بن عمار فريوي 4- نهال بنت محمد الصغير بن عمار فريوي 5- مباركة بنت مختار بن المكي فريوي.
26.	51 الموافقة للقطعة عدد 1 60 الموافقة للقطعة عدد 3 بمثال الرسم العقاري عدد 47039 القيروان	47039 القيروان	802841	17153 1	1- البشير بن علي بن محمد البصلي فريوي 2- الطاهر بن علي بن محمد البصلي فريوي 3- الشاذلي بن علي بن محمد البصلي فريوي 4- عبد العزيز بن علي بن محمد البصلي فريوي 5- محمد الناصر بن محمد الصالح بن علي فريوي 6- عبد الستار بن محمد الصالح بن علي فريوي 7- أحمد بن محمد صالح بن علي فريوي 8- زهير بن محمد صالح بن علي فريوي 9- فتحي بن محمد صالح بن علي فريوي

العدد الرتبي	عدد القطعة بالمثال	الوضعية العقارية	المساحة الجملية للعقار (م ²)	المساحة المنتزعة (م ²)	أسماء المالكين أو المظنون في ملكيتهم
27.	58 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 51397 القيروان	51397 القيروان	46468	11440	- زهرة بنت صالح بن محمد فريوي
28.	61 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 47019 القيروان	47019 القيروان	17048	3047	- رياض بن المولدي بن حسن فريوي
29.	72 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 46974 القيروان	46974 القيروان	144754	11555	حسن بن عيسى بن محمد شريف
30.	76 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 70454 القيروان	70454 القيروان	70466	11589	1- عبد الله بن بلقاسم بن ناجي فرحاني 2- مباركة بنت محمد بن سعد فرحاني 3- صالح بن احمد بن بلقاسم فرحاني 4- بلقاسم بن أحمد بن بلقاسم فرحاني 5- عبد الحميد بن أحمد بن بلقاسم فرحاني 6- خالد بن أحمد بن بلقاسم فرحاني 7- صلاح بن أحمد بن بلقاسم فرحاني 8- الصادق بن أحمد بن بلقاسم فرحاني 9- عادل بن أحمد بن بلقاسم فرحاني 10- حبيبة بنت احمد بن بلقاسم فرحاني 11- حميدة بنت احمد بن بلقاسم فرحاني 12- سمير بن أحمد بن بلقاسم فرحاني
31.	77 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 70455 القيروان	70455 القيروان	13245	2580	مباركة بنت محمد بن سعد فرحاني

العدد الرتبي	عدد القطعة بالمثال	الوضعية العقارية	المساحة الجملية للعقار (م ²)	المساحة المنتزعة (م ²)	أسماء المالكين أو المظنون في ملكيتهم
32.	79 الموافقة للقطعة A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 88810 (م ت م 43930)	م ت م 43930	***	8207	عمار بن محمد بن علي الفريوي
33.	80 الموافقة للقطعة B 86 الموافقة للقطعة A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 88808 (م ت م 43936)	م.ت م 43936	***	3 1964	خليفة بن محمد بن نصر الشريف
34.	81 الموافقة للقطعة A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 88809 (م ت م 43941)	م ت م 43941	***	67	محمود بن محمد بن نصر الشريف
35.	82 الموافقة للقطعة A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 88811 (م ت م 43940)	م ت م 43940	***	5489	فاطمة بنت مقطوف الشريف

العدد الرتبي	عدد القطعة بالمثال	الوضعية العقارية	المساحة الجمالية للعقار (م ²)	المساحة المنتزعة (م ²)	أسماء المالكين أو المظنون في ملكيتهم
36.	84 الموافقة للقطعة A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 88812 (م ت م 43938)	م ت م 43938	***	26	1- جبارة 2- حبيبة الاثنتان بنتا محمد بن نصر الشريف
37.	85 الموافقة للقطعة A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 88813 (م ت م 43937)	م ت م 43937	***	2838	البشير بن محمد بن نصر الشريف
38.	87 الموافقة للقطعة عدد 1 88 الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال الرسم العقاري عدد 51148 القيروان	51148 القيروان	355627	منابات المذكور شماله من القطعتين المبنتين يمناه الماسحتان 15886 و 1857	الربيعة بن علي بن محمد الفريوي
39.	89 الموافقة للقطعة عدد 1 90 الموافقة للقطعة عدد 4 بمثال الرسم العقاري عدد 52192 القيروان	52192 القيروان	111599	18637 3069	1- حسن بن محمد بن الزيان بليلي 2- بوجمعة بن محمد بن الزيان بليلي 3- يوسف بن محمد بن الزيان بليلي 4- الحوسين بن محمد بن الزيان بليلي 5- الهادي بن محمد بن الزيان بليلي 6- محسن بن محمد بن الزيان بليلي 7- شريفة بنت محمد بن الزيان بليلي 8- علجية بنت محمد بن الزيان بليلي 9- ريم بنت محمد بن الزيان بليلي 10- فاطمة بنت محمد بن الزيان بليلي

العدد الرتبي	عدد القطعة بالمثال	الوضعية العقارية	المساحة الجمالية للعقار (م ²)	المساحة المنتزعة (م ²)	أسماء المالكين أو المظنون في ملكيتهم
40.	91 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 47991 القيروان	47991 القيروان	120077	1856	1- خديجة بنت نصيب بن حسين البليلى 2- منيرة بنت إبراهيم بن بلقاسم فرحاني 3- فاطمة بنت إبراهيم بن بلقاسم فرحاني 4- جميلة بنت إبراهيم بن بلقاسم فرحاني 5- رضا بن إبراهيم بن بلقاسم فرحاني 6 - نجوى بنت إبراهيم بن بلقاسم فرحاني 7- هدى بنت إبراهيم بن بلقاسم فرحاني 8- مراد بن إبراهيم بن بلقاسم فرحاني
41.	99 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 8310 القيروان	8310 القيروان	1221300	67404	عبد النبي بن الطاهر الظاهري
42.	100 الموافقة للقطعة عدد 8 102 الموافقة للقطعة عدد 9 بمثال الرسم العقاري عدد 40442 القيروان	40442 القيروان	1306590	28774 9600	1- عثمان بن عبد الملك بن محمد بن حسين العواني 2- احمد بن عبد الملك بن محمد بن حسين عواني شريف 3- عبد الملك بن عبد الملك بن محمد بن حسين العواني
43.	101 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 47979 القيروان	47979 القيروان	64705	منابات المذكورين شماله من القطعة المبينة يمينه المساحة 22851	1- محمد بن بلقاسم بن العواني الشريف 2- علي بن بلقاسم بن العواني الشريف 3- احمد بن بلقاسم بن العواني الشريف 4- شهلة بنت بلقاسم بن العواني الشريف 5- فطيمة بنت عمار بن عمارة الشريف
44.	107 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 47978 القيروان	47978 القيروان	19775	1756	إبراهيم بن محمد الصالح بن الأبيض شريف

العدد الرتبي	عدد القطعة بالمثال	الوضعية العقارية	المساحة الجملية للعقار (م ²)	المساحة المنتزعة (م ²)	أسماء المالكين أو المظنون في ملكيتهم
45.	110 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 57223 القيروان	57223 القيروان	89465	3209	1- الطيب بن محمد بن محمد شريف 2- المختار بن محمد بن محمد شريف 3- البشير بن محمد بن محمد شريف 4- فرج بن محمد بن محمد شريف 5- جلول بن محمد بن محمد شريف 6- صالح بن محمد بن محمد شريف 7- زينة بنت محمد بن محمد شريف 8- سالمة بنت محمد بن محمد شريف 9- خدوجة بنت محمد بن محمد شريف 10- ربح بنت محمد بن محمد شريف 11- حسين بن محمد بن محمد شريف 12- البرني بن محمد بن محمد شريف 13- مبروكة بنت علي بن صالح شريف
46.	111 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 11941 القيروان	11941 القيروان	316000	32723	1- الطاهر 2- جلول الاثنان ابنا محمد بن علي الهمامي
47.	112 الموافقة للقطعة عدد 9 118 الموافقة للقطعة عدد 8 بمثال الرسم العقاري عدد 351 القيروان	351 القيروان	2360860	3199 32971	1- جنينة بنت الأمين المختار بن محمد صالح مرابط 2- خديجة بنت حمدة بن الشيخ محمد العواني 3- روضة بنت حمدة بن الشيخ محمد العواني 4- عدنان بن حمدة بن الشيخ محمد العواني 5- عماد الدين بن فرج بن محمود معرف 6- عادل بن فرج بن محمود معرف 7- الحبيب بن علي بن المعاوي الحاج علي 8- عمارة بن علي بن المعاوي الحاج علي 9- فرحات بن عمارة بن احمد ظاهري 10- أمينة بنت محمد الطيب بن محمد يحي بوراس 11- مبروكة بنت عثمان الهمامي
48.	114 الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد (2) 52130 116 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد (2) 52130	م. ت. م 52130(2)	***	198 5449	1- محمد الحبيب بن البرني الشريف 2- الفتحي بن البرني الشريف 3- المنجي بن البرني الشريف

العدد الرتبي	عدد القطعة بالمثال	الوضعية العقارية	المساحة الجمالية للعقار (م ²)	المساحة المنتزعة (م ²)	أسماء المالكين أو المظنون في ملكيتهم
49.	115 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 69851 القيروان	69851 القيروان	14631	12041	بلقاسم بن محمد بن محمد الشريف
50.	117 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد (1) 52130	م ت م 52130(1)	***	2832	1- محمد الحبيب بن البرني الشريف 2- المنجي بن البرني الشريف 3- الفتحي بن البرني الشريف 4- دليلة بنت البرني الشريف 5- خميس بن البرني الشريف 6- جنات بنت أحمد بن صالح شريف
51.	119 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 69986 القيروان	69986 القيروان	60722	36	1- محمود بن قويدر بن صالح نعيجي 2- عبد السلام بن قويدر بن صالح نعيجي 3- علي بن قويدر بن صالح نعيجي 4- سالمة بن قويدر بن صالح نعيجي 5- تركية بن قويدر بن صالح نعيجي 6- صالحة بن قويدر بن صالح نعيجي
52.	120 الموافقة للقطعة عدد 2 122 الموافقة للقطعة عدد 3 بمثال الرسم العقاري عدد 23875 القيروان	23875 القيروان	641178	8548 29597	سامي بن محمد بن الصادق قروز الجربي
53.	121 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 70860 القيروان	70860 القيروان	400959	10258	1- الطيب بن صالح بن زياني بليلي 2- الهذيلي بن صالح بن زياني بليلي
54.	123 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 70386 القيروان	70386 القيروان	155111	6700	عثمان بن عمر بن عثمان ظاهري
55.	124 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 70859 القيروان	70859 القيروان	127992	7405	محمد بن عمر بن عثمان ظاهري

العدد الرتبي	عدد القطعة بالمثال	الوضعية العقارية	المساحة الجملية للعقار (م ²)	المساحة المنتزعة (م ²)	أسماء المالكين أو المظنون في ملكيتهم
56.	126 الموافقة للقطعة عدد 1 129 الموافقة للقطعة عدد 3 بمثال الرسم العقاري عدد 70385 القيروان	70385 القيروان	60811	370 2388	الهادي بن الطاهر بن علي بالضياف
57.	127 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد 52064	م. ت. م 52064	***	17680	1- الهادي 2- علجية 3- عائشة 4- ربح الأربعة أبناء المنوبي بن سالم الظاهري
58.	128 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 69988 القيروان	69988 القيروان	46810	233	1- منصور بنت الهذيلي بن المجدوب نعيجي 2- عيشة بنت قويدر بن صالح نعيجي 3- سالمة بنت قويدر بن صالح نعيجي 4- تركية بنت قويدر بن صالح نعيجي 5- سالحة بنت قويدر بن صالح نعيجي 6- فاطمة بنت قويدر بن صالح نعيجي 7- فلة بنت قويدر بن صالح نعيجي 8- علي بن قويدر بن صالح نعيجي 9- عبد السلام بن قويدر بن صالح نعيجي 10- صالح بن قويدر بن صالح نعيجي 11- محمود بن قويدر بن صالح نعيجي
59.	131 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد 52046	م ت م 52046	***	25411	فرحات بن احمد بن علي بن الكامل همادي
60.	132 الموافقة للقطعة عدد 1 150 الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال الرسم العقاري عدد 71136 القيروان	71136 القيروان	44343	3587 664	1- محمد الصالح بن المختار بن علي الهماي 2- النائب بن المختار بن علي الهماي

العدد الرتبي	عدد القطعة بالمثال	الوضعية العقارية	المساحة الجمالية للعقار (م ²)	المساحة المنتزعة (م ²)	أسماء المالكين أو المظنون في ملكيتهم
61.	134 (4) الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 69612 القيروان	69612 القيروان	9190	7280	أحمد بن بشير بن محمد عادل
62.	136 (جزء) الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 69849 القيروان	69849 القيروان	11959	1350	مصطفى بن حسن بن حسين محجوب
63.	137 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 69985 القيروان	69985 القيروان	12537	1643	عمر بن حسن همادي
64.	140 الموافقة للقطعة عدد 4 149 الموافقة للقطعة عدد 1 151 الموافقة للقطعة عدد 3 بمثال الرسم العقاري عدد 70408 القيروان	70408 القيروان	161017	2482 868 12498	علي بن عمار الفرحاني
65.	143 الموافقة للقطعة عدد 4 146 الموافقة للقطعة عدد 3 147 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 70325 القيروان	70325 القيروان	86732	3590 8854 1564	نصرالله بن صالح همادي

العدد الرتبي	عدد القطعة بالمثال	الوضعية العقارية	المساحة الجمالية للعقار (م ²)	المساحة المنتزعة (م ²)	أسماء المالكين أو المظنون في ملكيتهم
66.	148 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 58666 القيروان	58666 القيروان	16002	478	1- الصادق بن الطاهر بن محمد همادي 2- فاطمة بنت الطاهر بن محمد همادي 3- عبد الوهاب بن الطاهر بن محمد همادي 4- فائزة بنت الطاهر بن محمد همادي 5- خديجة بنت الطاهر بن محمد همادي 6- فيوزة بنت الطاهر بن محمد همادي
67.	152 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 69850 القيروان	69850 القيروان	75542	5696	1- صالح بن محمد بن صالح بوسعيد همادي 2- حسن بن محمد بن صالح بوسعيد همادي 3- حسن بن محمد بن صالح بوسعيد همادي 4- عثمان بن محمد بن صالح بوسعيد همادي 5- محمد بن محمد بن صالح بوسعيد همادي 6- بية بنت محمد بن صالح بوسعيد همادي 7- فاطمة بنت محمد بن صالح بوسعيد همادي 8- منا بنت محمد همادي
68.	155 الموافقة للقطعة عدد 8 بمثال الرسم العقاري عدد 3385 القيروان	3385 القيروان	54600	8607	1- الصادق بن ابراهيم بن محمد النوري البصلي 2- جميلة بنت محمد بن محمود زائري 3- النوري بن التيجاني بن محمد البصلي 4- محمد بن التيجاني بن محمد البصلي
69.	156 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 32432 القيروان	32432 القيروان	173248	53298	1- عثمان بن محمد بن صالح همادي 2- محمد بن محمد بن صالح فطناسي 3- الهادي بن محمد البوزيدي بن علي الرزاني فطناسي
70.	158 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد 52087	م ت م 52087	***	2507	راشد بن محمد الفطناسي
71.	159 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 49421 القيروان	49421 القيروان	31512	12140	محمد بن محمد بن صالح فطناسي
72.	160 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 49422 القيروان	49422 القيروان	24958	7629	جمال بن محمد بن فرحات فطناسي

العدد الرتبي	عدد القطعة بالمثال	الوضعية العقارية	المساحة الجمالية للعقار (م ²)	المساحة المنتزعة (م ²)	أسماء المالكين أو المظنون في ملكيتهم
73.	162 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 49411 القيروان	49411 القيروان	22967	11982	1- محسن بن سالم بن محمد السلامي 2- محمد بن سالم بن محمد الصغير السلامي
74.	163 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 49303 القيروان	49303 القيروان	276716	31650	سالم بن محمد بن الصغير السلامي
75.	164 الموافقة للقطعة عدد 2 166 الموافقة للقطعة عدد 3 بمثال الرسم العقاري عدد 14604 القيروان	14604 القيروان	275895	16535 3096	1- نجيبة بنت شلبي بن عمر المكني 2- هنييدة بنت مصطفى بن محمد السلامي 3- صلاح بن مصطفى بن محمد السلامي 4- أيمن بن مصطفى بن محمد السلامي 5 - أمينة بنت مصطفى بن محمد السلامي 6 - أمير بن مصطفى بن محمد السلامي
76.	165 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 54437 القيروان	54437 القيروان	63638	22162	الطيب بن الشيخ حسين بن يوسف رمضاني
77.	168 الموافقة للقطعة عدد 1 169 الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال الرسم العقاري عدد 53123 القيروان	53123 القيروان	245441	2529 648	1- الهادي بن محمد الصغير بن حسن سلامي 2- علي بن محمد الصغير بن حسن السلامي
78.	171 الموافقة للقطعة عدد 2 172 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 69984 القيروان	69984 القيروان	144839	1594 29257	1- ياقوتة بنت محمد فطناسي 2 - عمر بن عمار بن محمد بن مبارك فطناسي 3 - محمد بن عمار بن محمد بن مبارك فطناسي 4- الحسين بن عمار بن محمد بن مبارك فطناسي 5- الشاذلي بن عمار بن محمد بن مبارك فطناسي 6- علجية بنت عمار بن محمد بن مبارك فطناسي 7- خمسية بنت عمار بن محمد بن مبارك فطناسي 8- حبيبة بنت عمار بن محمد بن مبارك فطناسي 9- المنجي بن الناصر بن عمار فطناسي 10- فتحي بن الناصر بن عمار فطناسي 11- نجاة بنت الناصر بن عمار فطناسي

العدد الرتبي	عدد القطعة بالمثال	الوضعية العقارية	المساحة الجملية للعقار (م ²)	المساحة المنتزعة (م ²)	أسماء المالكين أو المظنون في ملكيتهم
79.	173 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 51135 القيروان	51135 القيروان	235868	439	1- الهذيلي بن محمد الصالح بن علي زرمديني 2- البشير بن محمد الصالح بن علي زرمديني 3- محمود بن محمد الصالح بن علي زرمديني 4- خميس بن محمد الصالح بن علي زرمديني 5- فوزية بنت محمد الصالح بن علي زرمديني 6- آسيا بنت محمد الصالح بن علي زرمديني 7- روضة بنت محمد الصالح بن علي زرمديني 8- سميرة بنت محمد الصالح بن علي زرمديني 9- حمادي بن محمد الصالح بن علي زرمديني 10- الهادية بنت محمد الصالح بن علي زرمديني 11- الصالحة بنت محمد بحبيح
80.	174 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 50892 القيروان	50892 القيروان	252047	24124	حسين بن علي بن احمد الزرمديني
81.	175 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 53747 القيروان	53747 القيروان	202605	34177	1- محمود بن ساسي بن أحمد بوقيلة 2- سنية بنت محمد توفيق هميلة 3- خديجة بنت الحبيب بن أحمد الزرمديني 4- توفيق بن الحبيب بن أحمد الزرمديني 5- سندس بنت الحبيب بن أحمد الزرمديني 6- صبري بن الحبيب بن أحمد الزرمديني 7- سفيان بن الحبيب بن أحمد الزرمديني 8- محمد الحبيب بن الحبيب بن أحمد الزرمديني 9- الحبيب بن الحبيب بن أحمد الزرمديني 10- خديجة بنت الحبيب بن أحمد الزرمديني
82.	176 الموافقة للقطعة عدد 5 بمثال الرسم العقاري عدد 11998 القيروان	11998 القيروان	199000	3801	محمود بن ساسي بن احمد بوقيلة
83.	177 الموافقة للقطعة عدد 3 بمثال الرسم العقاري عدد 49575 القيروان	49575 القيروان	93607	6677	1- الناجي بن مصطفى بن عمار كعبي 2- أيمن بن مصطفى بن عمار كعبي

العدد الرتبي	عدد القطعة بالمثال	الوضعية العقارية	المساحة الجمالية للعقار (م ²)	المساحة المنتزعة (م ²)	أسماء المالكين أو المظنون في ملكيتهم
84.	178 الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال الرسم العقاري عدد 64725 القيروان	64725 القيروان	93607	30403	ماهر بن مصطفى بن عمار كعبي
85.	179 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 54485 القيروان	54485 القيروان	182514	5799	1- رياض بن حسن بن محمد بوقيلة مكني 2- محسن بن حسن بن محمد بوقيلة مكني 3- محمد بن حسن بن محمد بوقيلة مكني 4- احميدة بن حسن بن محمد بوقيلة مكني 5- نائلة بنت حسن بن محمد بوقيلة مكني 6- منية بنت حسن بن محمد بوقيلة مكني 7- لمياء بنت حسن بن محمد بوقيلة مكني 8- سميرة بنت الهادي بن محمد الصغير السلامي 9- خيرة بنت الهادي بن محمد الصغير السلامي
86.	180 الموافقة للقطعة عدد 1 بمثال الرسم العقاري عدد 50388 القيروان	50388 القيروان	699898	942	1- البشير بن محمد الصغير بن حسن سلامي 2- المنصف بن محمد الصغير بن حسن سلامي
87.	181 الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال الرسم العقاري عدد 394 القيروان	394 القيروان	213000	42334	1- منية بنت حسن بن محمد بوقيلة مكني 2- نائلة بنت حسن بن محمد بوقيلة مكني 3- محسن بن حسن بن محمد بوقيلة مكني 4- رياض بن حسن بن محمد بوقيلة مكني 5- محمد بن حسن بن محمد بوقيلة مكني 6- لمياء بنت حسن بن محمد بوقيلة مكني 7- حميدة بن حسن بن محمد بوقيلة مكني
88.	182 الموافقة للقطعة عدد 8 بمثال الرسم العقاري عدد 3406 القيروان	3406 القيروان	1506938	13646	1- نائلة بنت حسن بن محمد بوقيلة مكني 2- منية بنت حسن بن محمد بوقيلة مكني 3- محسن بن حسن بن محمد بوقيلة مكني 4- رياض بن حسن بن محمد بوقيلة مكني 5- محمد بن حسن بن محمد بوقيلة مكني 6- لمياء بنت حسن بن محمد بوقيلة مكني 7- حميدة بن حسن بن محمد بوقيلة مكني 8- سميرة بنت الهادي بن محمد الصغير السلامي 9- خيرة بنت الهادي بن محمد الصغير السلامي

الفصل 2 . انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.

الفصل 3 . وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جوان 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

- السيدة علياء الحيدوسي، ممثلة عن وزارة التكوين المهني والتشغيل : عضوة،

- السيدة سندس الدرويش، ممثلة عن وزارة الصحة : عضوة،

- السيدة وصال الجعيدي، ممثلة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية : عضوة،

- السيدة أنيسة الوحشي، ممثلة عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري : عضوة،

- السيدة إيمان الزواوي، ممثلة عن مركز البحوث والدراسات والإعلام والتوثيق حول المرأة : عضوة.

بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 28 جوان 2019.

أسندت الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية بعنوان سنة 2016 إلى جمعية تواصل الأجيال بصفاقس.

تسند للجمعية الفائزة ميدالية ذهبية ومنحة مالية قدرها عشرة آلاف (10.000) دينار تحمل على اعتمادات وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 28 جوان 2019.

تتركب اللجنة الوطنية لإسناد الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية من الرئيس و الأعضاء الآتي ذكرهم:

- السيد أنيس دلهومي، رئيس ديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن : رئيس،

- السيدة صباح الجلالي، ممثلة عن وزارة الداخلية : عضوة،

- السيدة فاطمة الجويني، ممثلة عن وزارة شؤون الشباب والرياضة : عضوة،

- السيد لطفي العياري، ممثل عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن : عضو،

- السيدة نرجس الحمروني، ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضوة،

- السيد لطفي بولعابة، ممثل عن وزارة التربية : عضو،

- السيدة ربيعة الزاوية، ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضوة،

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 27 ماي 2019

بتاريخ اليوم الاثنين 27 ماي 2019، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة البهيرة 2 بحضور كل من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:

- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
- السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
- السيد أنيس الجريوعي: عضو الهيئة (مشاركة عن بعد)
- السيد نبيل العيزي: عضو الهيئة (مشاركة عن بعد)
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة.

وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

- 1 - المصادقة على النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية بسوق الجديد بسيدي بوزيد،
- 2 - وتم اقتراح إضافة نقطة تداول تتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء.

وبعد النقاش والتداول، تم الاتفاق على ما يلي :

أولاً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء بعد انقضاء آجال الطعن والإذن بنشر قرار النتائج بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرأى الرسمي للجمهورية التونسية.

ثانياً: المصادقة على النتائج الأولية للانتخابات البلدية بسوق الجديد طبقاً لقرار مجلس الهيئة الملحق بهاته المداولة والإذن بتعليق النتائج الأولية المذكورة بمقرات الهيئة وإدراجها بموقعها الإلكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عمليات الفرز عملاً بمقتضيات الفصل 144 من القانون عدد 16 لسنة 2014.

وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.

نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

فاروق بوعسكر

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 3 جوان 2019

بتاريخ اليوم الاثنين 3 جوان 2019 وفي حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة البحرية 2 بحضور كل من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:

- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة،

- السيد فاروق بو عسكر: نائب رئيس الهيئة،

- السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة وناطق رسمي،

- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة،

- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة،

- السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة (مشاركة عن بعد)،

- السيد نبيل العريزي: عضو الهيئة (مشاركة عن بعد)،

- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة،

- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة.

وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية بكل من بلدية العيون وبلدية السرس وبلدية تيباز،

2. اختيار أعضاء الهيئة الفرعية بفرنسا 1 وفرنسا 2

كما تمت إضافة النقاط التالية:

1. المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات البلدية الجزئية لبلدية سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد.

2. النظر في برنامج الإدارة التنفيذية بالنسبة للفترة المتبقية من المسار الانتخابي،

3. النظر في برنامج تنظيم الانتخابات بالخارج ومنهجية العمل،

4. النظر في منهجية سد الشغورات بالإدارة المركزية للهيئة.

وبعد النقاش والتداول، تم الاتفاق على ما يلي:

أولا : المصادقة على روزنامة الانتخابات الجزئية البلدية لكل من بلدية العيون والسررس وتيباز وذلك بإقرار يوم 18 أوت 2019 يوم اقتراع لعموم الناخبين ويوم 17 أوت 2019 كيوم اقتراع للأمنيين والعسكريين وذلك طبقا لقرارات الروزنامة الملحقة بهذه المداولة.

ثانيا: قرر مجلس الهيئة اختيار كل من السيد جوهر الجلاصي والسيد أنور شواط والسيد شريف مصدق والسيد لطفي الوزرني كأعضاء للهيئة الفرعية فرنسا 1 (باريس).

كما تم اختيار كل من السيد قيس الهلالي والسيد أحمد القصير والسيدة عفاف القرماسي والسيد هشام الباش كأعضاء للهيئة الفرعية بفرنسا 2 (مرسيليا).

رابعا: قرر مجلس الهيئة حل اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية بالخارج وإحالة جميع مهامها ومتعلقاتها على أنظار مجلس الهيئة.

خامسا: الإذن للإدارة التنفيذية بموافقة مجلس الهيئة ببرنامج عمل مفصل في خصوص بقية مراحل المسار الانتخابي.

سادسا: إرجاء النظر في موضوع سد الشغورات بالإدارة المركزية للهيئة إلى مجلس لاحق.

وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 10 جوان 2019

بتاريخ اليوم الاثنين 10 جوان 2019 وفي حدود الساعة منتصف النهار، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة بالبحيرة 2 بحضور كل من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:

- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة

- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة

- السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة وناطق رسمي

- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة

- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة

- السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة

- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة

- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة

وذلك للتداول والنقاش في جدول الأعمال التالي :

1 - النظر في دليل الترشيحات للانتخابات وتنقيح القرارات الترتيبية المتعلقة بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019،

2 - النظر في برنامج عمل الإدارة التنفيذية لبقية المسار الانتخابي،

3 - النظر في برنامج سدّ الشغورات بالإدارة المركزية والإدارات الجهوية للهيئة،

4 - مواصلة تركيز الهيئات الفرعية بالخارج،

5 - النظر في برنامج المركز الإعلامي للهيئة،

6 - النظر في طريقة احتساب وإسداء المنحة الانتخابية لأعوان وموظفي الهيئة بمناسبة الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019.

كما تمّ اقتراح النقاط الإضافية التالية للتداول :

7 - النظر في آلية البتّ في الترشيحات للانتخابات البلدية الجزئية بكلّ من بلديات السرس والعيون وتيباز.

8 - مطالبة الإدارة التنفيذية بالإدلاء بنسخة من عقد انتداب المكلف بالإدارة المركزية للعمليات الانتخابية،

9 - النظر في إجراء عملية تقييم شاملة لمرحلة التسجيل بعد ختم مرحلة التسجيل تمهيدا لغلق السجل وحفظه،

10 - النظر في الردّ على بعض الأخبار الزائفة حول الهيئة المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي.

وبعد النقاش والتداول، تمّ الاتفاق على ما يلي :

أولا: المصادقة على تنقيح القرارات الترتيبية المؤرخة في 1 أوت 2014 و 4 أوت 2014 المتعلقة بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية وفق الملاحظات التي تمّ تقديمها من طرف أعضاء مجلس الهيئة والمضمّنة بمشروعي القرارين الملحقين بهذه المداولة.

كما تمّت المصادقة على دليلي الترشيحات للانتخابات التشريعية والرئاسية على ضوء التنقيحات المدخلة على القرارات الترتيبية المذكورة.

ثانيا: تركيز باقي الهيئات الفرعية بالخارج :

قرّر مجلس الهيئة المصادقة على تركيبة الهيئات الفرعية بالخارج كما يلي :

1 - الهيئة الفرعية بالقارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية :

- السيد عادل الرايس : رئيس الهيئة

- السيد لطفي الهمامي : عضو

- السيد محمد المنصف الزريبي : عضو

2 . الهيئة الفرعية بالدول العربية وبقية دول العالم :

السيد منذر الشوك : عضو

السيد نبيل فرحاتي : عضو

والإذن للإدارة التنفيذية بإعادة فتح باب الترشيحات لعضوية الهيئة الفرعية المذكورة لمدة أسبوع وإرجاء تعيين رئيس لتلك الهيئة إلى حين استكمال تركيبتها على أن يتولى السيد رئيس الهيئة ترأس هذه الهيئة الفرعية مؤقتا إلى حين استكمال تركيبتها وتعيين رئيس لها.

3 . الهيئة الفرعية بألمانيا :

السيد عبد الكريم الكريشي : رئيس

السيد عبد الفتاح الرزقي : عضو

السيد أيمن الجوادي : عضو

السيدة نادية بوقديدة : عضو

4 . الهيئة الفرعية بإيطاليا :

السيد محسن الحميدي : رئيس

السيد أحمد الحفيان : عضو

السيد رمزي الهراي : عضو

السيدة فتحية موسى : عضو

كما قرر مجلس الهيئة تعديل تركيبة الهيئتين الفرعيتين بفرنسا 1 وفرنسا 2 وذلك على النحو التالي :

1 . الهيئة الفرعية بفرنسا 1 :

السيد جواهر الجلاصي : رئيس

السيد أنور شواط : عضو

السيد لطفي الودرني : عضو

السيدة تيسير الصدي : عضو

2 . الهيئة الفرعية بفرنسا 2 :

السيد قيس الهلالي : رئيس

السيد عفاف القرماسي : عضو

السيد هشام الباش : عضو

ثالثا: في خصوص آلية البت في الترشيحات للانتخابات الجزئية البلدية بكل من بلديات السرس وتيباز والعيون.

قرر مجلس الهيئة إحداث لجنة منبثقة عن مجلس الهيئة متكونة من كل من السادة : سفيان العبيدي، بلقاسم العياشي وعادل البرينصي للتحويل إلى الهيئة الفرعية بالكاف وباجة والبت في مطالب الترشح للانتخابات البلدية الجزئية ببلدية السرس (الكاف) وتيباز (باجة).

كما قرر مجلس الهيئة تكليف الهيئة الفرعية للانتخابات بسبيدي بوزيد بالقيام بمهام الهيئة الفرعية للانتخابات بالقصرين مؤقتا والتحويل إلى مقر هذه الأخيرة للبت في الترشيحات للانتخابات البلدية الجزئية بالعيون وذلك بصفة استثنائية وبتفويض من مجلس الهيئة تبعا لعدم تركيز الهيئة الفرعية للانتخابات بالقصرين.

رابعا: النظر في برنامج الإدارة التنفيذية لبقية المسار الانتخابي:

تم عرض برنامج الإدارة التنفيذية من طرف المدير المركزي للعمليات الانتخابية، وفي هذا الإطار قرر مجلس الهيئة غلق منظومة تسجيل التونسيين بالخارج عن بعد منتصف الليلة الفاصلة بين 15 و16 جوان 2019 والقيام بإجراءات معاينة عدد مطالب التسجيل التي بقيت في الانتظار والتي سوف يقع إدراجها بالمنظومة بعد انقضاء الأجل المذكور.

• وبالنسبة لمواصلة تسجيل الناهيين للانتخابات الرئاسية إلى حدود يوم 4 جويلية 2019، قرر مجلس الهيئة اعتماد التسجيل اليدوي ومد طالب التسجيل بوصولات تسجيل يدوية في انتظار إدراجهم بالمنظومة.

• وفي خصوص وضع قوائم الناخبين على ذمة العموم طبق الفصل 13 من القانون الانتخابي، قرّر مجلس الهيئة نشر القوائم بالداخل باعتماد الثلاثة أرقام الأخيرة من رقم بطاقة التعريف الوطنية للناخب، وبالنسبة لنشر القوائم بالخارج يقع اعتماد الثلاثة أرقام الأخيرة من رقم جواز السفر.

• تذكير السيد رئيس الجمهورية بأمر دعوة الناخبين للانتخابات التشريعية الذي يجب أن يصدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل تاريخ 6 جويلية 2019 عملا بالفصل 101 جديد من القانون الانتخابي.

• المصادقة على مراجعة المنظومة الإعلامية لقبول الترشيحات للانتخابات التشريعية والرئاسية قصد تطويرها وتحسينها.

• برمجة تكوين أعضاء الهيئات الفرعية وأعوان الإدارات الفرعية والإدارة المركزية على شروط وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية والمنظومة الإعلامية الخاصة بذلك وأدلة الترشيحات وذلك في أجل لا يتجاوز 15 جويلية 2019.

• برمجة لقاءات إقليمية وجهوية ومركزية للإعلام والتحسيس في خصوص فترة قبول الترشيحات للانتخابات التشريعية والرئاسية تستهدف شركاء الهيئة من مجتمع مدني ووسائل إعلام وأحزاب سياسية وذلك خلال الفترة الممتدة بين غرة جويلية و25 جويلية 2019.

• المصادقة على برنامج الموارد البشرية الخاص بمراقبة الحملة الانتخابية على المستوى المركزي والجهوي وتكليف الإدارة التنفيذية بنشر إعلانات الانتداب المتعلقة بذلك في أجل لا يتجاوز موفى شهر جوان 2019 وفق إعلانات الانتداب المحينة الملحقة بهذه المداولة.

• المصادقة على تكليف رؤساء مراكز الاقتراع ومساعدتهم بمعاينة المخالفات الانتخابية ورفعها أيام الاقتراع بعد تكوينهم على ذلك وتحليفهم أمام قضاة النواحي المختصين ترايبا ومنحهم صفة أعوان مراقبة الحملة الانتخابية طبق الفصل 72 من القانون الانتخابي.

• المصادقة على تحديد عدد أعضاء مكاتب الاقتراع بثلاثة أعضاء لا غير (رئيس وعضوين) وتكليف أعوان الاحتياط بمهام مساعدتي رؤساء مراكز الاقتراع عند الاقتضاء وضبط عدد المساعدين لكل مركز اقتراع من مساعد وحيد إلى ثلاث مساعدين حسب عدد مكاتب الاقتراع بكل مركز.

• المصادقة على مبدأ تجميع النتائج بصفة يدوية في الدوائر الانتخابية بداخل الجمهورية. وبالنسبة لتجميع النتائج في الدوائر الانتخابية بالخارج، يمكن اعتماد نسخ الكترونية من محاضر الاقتراع والفرز يقع إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس، كما يمكن بصفة استثنائية إتاحة اعتماد نسخ إلكترونية من محاضر الاقتراع والفرز مرسلة عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس بالنسبة لتجميع النتائج الخاص بالدوائر الانتخابية بالداخل على ألا يقع صياغة المحاضر التصحيحية إلا بناء على نسخ أصلية من تلك المحاضر.

• المصادقة على برنامج الموارد البشرية الداعمة لبقية المسار الانتخابي بالإدارة المركزية والإدارات الفرعية حسب الجدول الملحق بهذه المداولة.

• برمجة لقاءات مركزية وإقليمية مع شركاء الهيئة من مجتمع مدني وأحزاب سياسية ووسائل إعلام حول موضوع رقابة الحملات الانتخابية والاقتراع والفرز وتجميع النتائج وذلك قبل انطلاق فترة الحملة الانتخابية التشريعية.

خامسا: في خصوص برنامج المركز الإعلامي : قرّر مجلس الهيئة المصادقة على تصوّر المركز الإعلامي الخاص بالإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية والرئاسية بقصر المؤتمرات بالعاصمة حسب البرنامج المعدّ من طرف الإدارة التنفيذية الملحق بهذه المداولة.

سادسا: في خصوص برنامج سدّ الشغورات بالإدارة المركزية والإدارات الفرعية : قرّر مجلس الهيئة تكوين فريق عمل لدراسة الموضوع وتقديم تصوّر حول كيفية سدّ الشغور بالإدارة على أن يقع عرض نتيجة أعماله على أنظار مجلس الهيئة في أول اجتماع لاحق.

سابعا: في خصوص طريقة احتساب المنحة الانتخابية لأعوان وموظفي الهيئة بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 : قرّر مجلس الهيئة تكليف فريق العمل المكون بمقتضى النقطة السابقة بتقديم مشروع قرار منظم لطريقة احتساب المنحة الانتخابية لأعوان وموظفي الهيئة بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 يأخذ بعين الاعتبار جميع الشروط والنقاط المثارة في مداولات مجلس الهيئة.

ثامنا: في خصوص تقييم مرحلة التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية 2019، قرّر مجلس الهيئة الإذن للإدارة التنفيذية بإجراء عملية تقييم شاملة لمرحلة تسجيل الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية تمهيدا لغلق السجل وحفظه وتكليف كل من السادة بلقاسم العياشي وعادل البرينصي وسفيان العبيدي بالإشراف على هذه المهمة.

وأغلق المحضر في حدود الساعة الخامسة مساء من يوم الثلاثاء 11 جوان 2019.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

نبيل بفون

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 19 جوان 2019

بتاريخ اليوم الأربعاء 19 جوان 2019 وفي حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة بالبجيرة 2 بحضور كل من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:

. السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة

. السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة

. السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة وناطق رسمي

. السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة

. السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة

. السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة

. السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة

. السيد نبيل العريزي: عضو الهيئة

وبحضور السيد عمر بوسنة المدير التنفيذي

وذلك للتداول والنقاش في جدول الأعمال التالي:

- 1 . المصادقة على الصيغة النهائية للاتفاقية مع المركز الوطني للإعلامية،
 - 2 . المصادقة على القائمة الأولية للناخبين للانتخابات التشريعية قبل الشروع في طباعتها ونشرها.
 - 3 . النظر في الشراءات العمومية المبرمجة للفترة القادمة (الحبر الانتخابي، صناديق الاقتراع...).
 - 4 . النظر في المنحة الانتخابية لموظفي وأعوان الهيئة لسنة 2019.
 - 5 . النظر في استكمال تركيز الهيئات الفرعية بالخارج (الهيئة الفرعية بالعالم العربي وبقية دول العالم).
 - 6 . المصادقة على إجراءات تشكيل اللجان الإدارية المتناصفة،
 - 7 . النظر في انحلال المجلس البلدي بكسرى من ولاية سليانة،
- كما تم اقتراح النقاط التالية من طرف أعضاء مجلس الهيئة:
- 1 . النظر في منهجية سدّ الشغورات في الوحدة المركزية للإعلامية،
 - 2 . النظر في برنامج عمل الهيئة في خصوص الخطة الاتصالية المعتمدة للفترة المتبقية من المسار الانتخابي،
 - 3 . النظر في منهجية اختيار وعمل أعضاء الهيئات الفرعية بالخارج.
 - 4 . التداول حول مضامين مشروع تنقيح القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014،
 - 5 . النظر في تحديد منحة أعضاء الهيئات الفرعية بالخارج ومنحة أعوان التسجيل والمنسقين.

وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:

أولا: المصادقة على صفقة بالتفاوض المباشر لإنجاز الأشغال المتعلقة بمنظومة الناخبين الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 وفق نصّ المشروع الملحق بهذه المداولة.

ثانيا: في خصوص النظر في برنامج الشراءات العمومية المبرمجة للفترة القادمة:

قرّر مجلس الهيئة المصادقة على المخطط التقديري للشراءات لبقية المسار الانتخابي مع الحرص على ضرورة التقيد بالأجل القانونية الخاصة بالصفقات العمومية.

ثالثا: في خصوص النظر في انحلال المجلس البلدي بكسرى:

على إثر ورود مراسلة والي سليانة بشأن التراجع عن استقالات أعضاء المجلس البلدي بكسرى، قرّر مجلس الهيئة عدم اعتماد روزنامة للانتخابات الجزئية بالبلدية المذكورة.

رابعاً: في خصوص استكمال تركيبة الهيئة الفرعية بالعالم العربي وبقيّة دول العالم:
قرّر مجلس الهيئة الإذن للإدارة التنفيذية بنشر القائمة الإضافية للمترشحين على الموقع الإلكتروني للهيئة وصفحتها الرسمية لقبول الاعتراضات الممكنة على أن يقع في الأثناء إجراء محادثة معهم عن بعد لتقييمهم وإرجاء استكمال تركيبة الهيئة الفرعية المشار إليها وتعيين رئيس لها إلى مجلس لاحق.

خامساً: في خصوص المصادقة على القائمة الأولية للناخبين للانتخابات التشريعية 2019:
قرّر مجلس الهيئة المصادقة على القائمة الأولية للناخبين للانتخابات التشريعية 2019 في صيغة مؤمنة (PDF) وفق ما تمّ عرضه من طرف رئيس وحدة الإعلام، وذلك باعتماد الثلاثة أرقام الأخيرة من رقم بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للناخبين المسجلين بالدوائر الانتخابية داخل الجمهورية والثلاثة أرقام الأخيرة لجواز السفر بالنسبة للناخبين المسجلين بالدوائر الانتخابية خارج أرض الوطن.
سادساً: قرّر مجلس الهيئة المصادقة على مشروع القرار المتعلّق بضبط مقدار وصيغ وإجراءات وتاريخ صرف منحة الانتخابات لسنة 2019 لفائدة أعوان الهيئة طبق نصّ المشروع الملحق بهذه المداولة.

وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة السادسة مساءً.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

نبيل بـفون

تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

ت د و ب (د) : 0330 9061

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 29 جوان 2019"

الإشتراك

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قوانين وأوامر وقرارات

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

1000 — تونس : نهج هانون عدد 1 — الهاتف : (71)329637

1002 — لافيات : نهج العراق عدد 18 — الهاتف : (71)842661 الفاكس (71)844002

4000 — سوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط — الهاتف : (73)225495

3051 — صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 — الهاتف : (74)460422

الموقع الإلكتروني : www.iort.gov.tn

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية
للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

الشركة التونسية للبنك (مقرين) 10106045231056678893

الحساب البريدي 17001000000006101585

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري

النشرة الأصلية : 1,500 + 1% ص ت ق ت ص الترجمة : 2,100 + 1% ص ت ق ت ص

يضاف إليها مصاريف الإرسال